

France

2015

DOCUMENT D'ACTUALISATION 2015

(Date de référence pour le montant des prestations : 1^{er} juillet 2015)

Table of Contents

1. Revue générale du système / Overview of the system.....	1
2. Assurance chômage / Unemployment insurance	2
3. Assistance chômage / Unemployment assistance	10
4. Aide sociale / Social assistance	17
5. Allocations logement / Housing benefits.....	32
6. Allocations familiales / Family benefits	41
7. Garde d'enfant pour les enfants d'âge préscolaire / Childcare for pre-school children	51
8. Allocations subordonnées à l'exercice d'un emploi / Employment-conditional benefits	61
9. Allocation de parent isolé/ Lone-parent benefits.....	62
10. Système d'imposition / Tax system	65
11. Travail à temps partiel/ Part-time work	74
12. Évolutions de la politique / Policy Developments	76

1. Revue générale du système / Overview of the system

Les demandeurs d'emploi sont protégés par deux régimes successifs: un régime d'assurance chômage pour lequel salariés et employeurs cotisent, puis un régime de solidarité qui verse des allocations uniquement lorsque tous les droits à l'assurance chômage ont été épuisés, sous condition de ressources¹.

Il existe en dernier recours, un système d'aide sociale sous la forme d'une allocation différentielle qui complète les ressources du foyer pour les porter à un niveau de ressources garanti.. Peuvent aussi être versées des allocations logement (sous condition de ressources), des allocations familiales à partir de deux enfants par famille. A part les allocations logement, le montant de ces allocations ne diffère pas selon les régions (sauf pour les départements d'Outre-mer). Enfin l'unité d'imposition est le revenu commun de la famille. Il est à noter que le système d'imposition de la France est le seul système des pays de l'OCDE où l'impôt sur le revenu n'est pas prélevé directement sur le salaire.

1.1. Salaire moyen (SM) / Average worker wage (AW)

Le niveau du salaire moyen (SM) est de 37 792 EUR² en 2015.

1. Remarque : les bénéficiaires de l'assurance chômage âgés de 50 ans ou plus peuvent opter pour le régime de solidarité si celui-ci leur est plus favorable. Le régime de solidarité concerne aussi les bénéficiaires de l'allocation d'insertion et certaines catégories spécifiques de l'allocation de solidarité spécifique.

2. Assurance chômage / Unemployment insurance

Tout salarié du secteur privé doit être affilié par son employeur au régime d'assurance chômage.

Program name in local language		Allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE)
Insurance is voluntary(V) or compulsory(C) for employees		C
Employment record (E) and contribution (C) conditions		C: 4 months in 28 months (in 36 months for individuals aged 50 or above)
Waiting period (days)		7
Maximum duration (months)		24 (36 for individuals aged 50 or above)
Upating mechanism of the benefit		Annual
Calculation of unemployment insurance benefit:	initial benefit as % of calculation base	57% - 75%
	benefit at the end of legal entitlement period in % of calculation base	57% - 75%
	Calculation base	Gross
	Permitted employment and disregards when receiving unemployment insurance benefit	Work permitted up till wage reaches 70% of prior wage, work hours <111 per month, for < 16 months; benefit reduced in line with ratio to reference earnings
Benefit provision (eligibility (E), generosity (G)) varies with	age	G: unlimited employment disregards for above 50
	family situation	0
	contract type	0
	other	0

Remarque importante : l'assurance chômage a connu une profonde réforme qui entre en vigueur au 1^{er} juillet 2014

-
2. SM fait référence au Salaire Moyen estimé par le Centre de politique et d'administration fiscales. Pour plus d'informations sur la méthodologie, consulter Les impôts sur les salaires 2009-2010, OCDE, 2011, partie IV, sections 2 et 3.

2.1 Conditions pour recevoir l'allocation / Conditions for receipt

2.1.1 Conditions d'emploi / Employment conditions

L'allocation chômage est dénommée « Allocation d'aide au retour à l'emploi » ou ARE en France

Les personnes concernées par l'ARE doivent :

être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;

effectuer les démarches nécessaires à leur reclassement professionnel ;

ne pas avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite (60 ans pour les personnes nées avant le 30/06/1951, 60 ans et 4 mois ou plus selon l'année de naissance pour les générations suivantes). Toutefois, les personnes qui ayant atteint l'âge ainsi défini ne justifient pas du nombre de trimestres d'assurance requis pour percevoir une pension à taux plein, au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, tous régimes confondus, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres, au plus tard jusqu'à l'âge de 65 ans pour les personnes nées avant le 01/07/1951 (65 ans et 4 mois ou plus selon l'année de naissance pour les générations suivantes) ;

être aptes à travailler ;

Résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage visé à l'article 4, alinéa 1, de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est entrée en vigueur le 1er juin 2011.³

En outre, il faut être involontairement sans travail. Les motifs retenus sont :

le licenciement, quelle qu'en soit la cause ;

la fin d'un CDD ;

la démission légitime, c'est-à-dire :

pour suivre son conjoint ou concubin ;

pour suivre son futur conjoint (ou signataire d'un PACS) ;

pour suivre ses parents ou son tuteur si l'on a moins de 18 ans ;

si l'on est victime d'un acte délictueux dans son entreprise ;

si l'on est journaliste et que l'on fait appel à la clause de conscience ;

si l'on est titulaire d'un contrat-couple ;

si l'on ne perçoit plus de salaire de la part de son entreprise ;

si l'on démissionne d'un contrat d'accompagnement vers l'emploi (CAE) ou Contrat d'insertion pour suivre une formation ou un nouvel emploi ;

pour effectuer une mission de volontariat d'aide internationale pour une durée d'au moins 1 an.

2.1.2 *Conditions de cotisation / Contribution conditions*

Le demandeur d'emploi doit justifier de 122 jours d'affiliation ou 610 heures de travail

au cours des :

- 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les moins de 50 ans
- 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les 50 ans et plus

Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est au maximum de 260 heures par mois. Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension. Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail.⁴

2.2 *Calcul du montant de l'allocation / Calculation of benefit amount*

2.2.1 *Calcul de l'allocation brute / Calculation of gross benefit*

Depuis le 1^{er} juillet 2001, l'allocation chômage est l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Les anciens bénéficiaires de l'AUD qui n'ont pas opté, le 1^{er} juillet 2001, pour le nouveau dispositif d'aide au retour à l'emploi (Plan d'aide au retour à l'emploi – PARE), ont continué de percevoir l'ancienne allocation unique dégressive (AUD).

L'allocation chômage correspond à un pourcentage du salaire journalier de référence (SJR). Dans le cadre de cette étude, SJR correspond au salaire annuel divisé par 365 jours. Il est à noter que le salaire mensuel brut est plafonné à 12 680 euros, soit quatre fois le plafond de la sécurité sociale de 3 170 euros mensuel.

Le montant journalier brut de l'allocation ARE est égal au montant le plus élevé entre 40,4 % de du SJR + 11,72 € (entre le 01/07/2014 et le 30/06/2015) et + 11,76 € (depuis le 01/07/2015) ; et 57,0 % du SJR. Ce montant ne peut être inférieur à 20,48 € (entre le 01/07/2014 et le 30/06/2015), à 28,67 € (depuis le 01/07/2015) ; ni excéder 75 % de votre SJR.

Ces montants évoluent en cas de sortie d'un temps partiel

Le calcul de l'ARE (ou de l'AUD à taux plein) étant complexe, il est décomposé en cinq opérations successives :

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2015**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (<http://www.oecd.org/fr/social/prestations-et-salaires.htm>)

- Étape ARE1: 40,4 % du SJR + un montant fixe de 11,72 € (entre le 01/07/2014 et le 30/06/2015) et + 11,76 € (depuis le 01/07/2015) ;
- Étape ARE2 : 57,0 % du SJR.
- Étape ARE3 : retenir l'allocation maximum entre ARE1 et ARE2.
- Étape ARE4 : retenir l'allocation maximum entre ARE3 et 20,48 € (l'allocation minimum par jour entre le 01/07/2014 et le 30/06/2015) et 28,67 € (depuis le 01/07/2015)
- Étape ARE5 : retenir l'allocation minimum entre ARE4 et 75 % du SJR (l'allocation maximum par jour). Ces formules sont valables pour les salariés à temps plein. En cas de temps partiel, la partie fixe ou la minimale sont proratisées en fonction du rapport entre temps partiel et temps plein.

Le calcul ci-dessus permet de connaître le montant de l'allocation en fonction du salaire de référence, sans tenir compte des tranches existantes. Néanmoins, il nécessite la réalisation de 5 opérations. Il serait possible de présenter le tableau suivant, répartis par tranche.

Salaire moyen brut mensuel	Allocation brute au 1er juillet 2014
Inférieur à 1 143,30 EUR	75% du salaire brut
Compris entre 1 143,30 EUR et 1 251,90 EUR	28,58 EUR par jour
Compris entre 1 251,90 EUR et 2 118,00 EUR	40,4% du SJR + 11,72 EUR
Compris entre 2 118,00 EUR et 12 680 EUR	57,0% du SJR

Cas général (activité à temps plein) - Données au 1er janvier 2015 :

SALAIRE MENSUEL BRUT*	ALLOCATION BRUTE JOURNALIÈRE	RETENUES SOCIALES**
Inférieur à 1159 €	75% de votre salaire journalier brut*	-
Compris entre 1159 € et 1270 €	28,58 € par jour(allocation minimale)	-
Compris entre 1270 € et 2149 €	40,4% du salaire journalier brut +11,72 € par jour	3% de l'ancien salaire (retraite complémentaire)
Compris entre 2149 € et 2760 €	57% du salaire journalier brut*	De 0,03% à 5,26%de l'allocation
Compris entre 2760 € et 2954 €		De 5,28% à 11,49%de l'allocation (retraite complémentaire/CSG/CRDS) → Allocation nette de 49 € par jour
Compris entre 2954 € et 12680 €		11,51%de l'allocation (retraite complémentaire/CSG/CRDS)

Cas général (activité à temps plein) – Données au 1^{er} juillet 2015

SALAIRE MENSUEL BRUT*	ALLOCATION BRUTE JOURNALIÈRE	RETENUES SOCIALES**
Inférieur à 1163€	75% de votre salaire journalier brut*	-
Compris entre 1163 € et 1273 €	28,67 € par jour(allocation minimale)	-
Compris entre 1274 € et 2155 €	40,4% du salairejournalier brut +11,76 € par jour	3% de l'ancien salaire (retraite complémentaire)
Compris entre 2156 € et 2760 €	57% du salairejournalier brut*	De 0,03% à 5,26%de l'allocation
Compris entre 2761 € et 2954 €		De 5,28% à 11,49%de l'allocation (retraite complémentaire/CSG/CRDS) → Allocation nette de 49 € par jour
Compris entre 2954 € et 12680 €		11,51%de l'allocation (retraite complémentaire/CSG/CRDS)

L'AUD était dite dégressive, car elle était attribuée à taux plein durant un certain nombre de mois, puis diminuait régulièrement tous les 6 mois, alors que l'ARE est d'un taux constant. La durée d'indemnisation dépend de la durée d'affiliation (1 jour cotisé = 1 jour indemnisé) mais aussi de l'âge du salarié (voir tableau ci-dessous).

Les bénéficiaires de l'ARE domiciliés fiscalement en France sont assujettis à la contribution sociale généralisée CSG, à la contribution au remboursement de la dette sociale CRDS, et le cas échéant, au régime local d'assurance-maladie d'Alsace-Moselle.

Les allocataires non imposables sont totalement exonérés de CSG et de CRDS si leur revenu n'excède pas une limite variant en fonction du nombre de parts. Le prélèvement de la CSG et de la CRDS ne doit pas avoir pour conséquence de réduire le montant de l'ARE versée à un montant inférieur à 49€.

Les règles d'indemnisation de la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 sont applicables aux demandeurs d'emploi dont la fin du contrat de travail intervient à compter du 1er juin 2011. Toutefois, pour les personnes dont la procédure de licenciement a été engagée avant le 1er juin 2011, ce sont les règles prévues par la convention du 19 février 2009 qui demeurent applicables

Fin de contrat de travail ou procédure de licenciement engagée à compter du 1er juin 2011 : convention du 6 mai 2011

Filière unique 2011	
Période de recherche d'affiliation	28 mois ou, pour les personnes âgées de 50 ans ou plus, 36 mois
Durée d'indemnisation	Egale à la durée d'affiliation
Durée d'affiliation minimale pour ouvrir des droits	122 jours (4 mois) ou 610 heures dans les 28 derniers mois pour les mois de 50 ans, et dans les 36 derniers mois pour les 50 ans

	et plus
Durée maximale d'indemnisation	730 jours (24 mois) ou, pour les personnes âgées de 50 ans ou plus, 1095 jours (36 mois)

Filière unique 2009	
Période de recherche d'affiliation	28 mois ou, pour les personnes âgées de 50 ans ou plus, 36 mois
Durée d'indemnisation	Egale à la durée d'affiliation
Durée d'affiliation minimale pour ouvrir des droits	122 jours (4 mois) ou 610 heures
Durée maximale d'indemnisation	730 jours (24 mois) ou, pour les personnes âgées de 50 ans ou plus, 1095 jours (36 mois)

2.2.2 *Cumul du salaire avec l'allocation / Income and earnings disregards*

Les allocations sont réduites en fonction du salaire, c'est-à-dire que le nombre de jours non indemnisables est égal au rapport du nouveau salaire brut divisé par le salaire journalier de référence. Toutefois le salaire ne doit pas dépasser 70 % du salaire mensuel antérieur, et la personne ne doit pas travailler plus de 110 heures par mois.

Calcul du montant de l'allocation chômage pouvant être cumulé avec le salaire de l'emploi repris : ARE mensuelle - 70% du salaire brut mensuel procuré par l'activité reprise. Toutefois, ce montant ne doit pas dépasser l'ancien salaire.

Calcul du nombre de jours indemnisable au cours du mois : (ARE mensuelle-70% du salaire brut mensuel procuré par l'activité reprise)/(ARE journalière)

Les jours du mois ne donnant pas lieu à indemnisation au titre de l'ARE ne sont pas perdus, ils reportent d'autant le terme de l'indemnisation. L'ARE est versée jusqu'à épuisement des droits.

Les allocations familiales et allocations logement peuvent être obtenues en plus, mais pas l'allocation parentale à temps plein.

2.3 *Régime d'imposition de l'allocation et interaction avec d'autres allocations / Tax treatment of benefit and interaction with other benefits*

L'allocation est normalement imposable. Elle est soumise à des taux de cotisations de sécurité sociale réduits

Cotisation	Taux	Remarques: possibilité d'être partiellement ou totalement exonéré de cette cotisation (si salaire inférieur à 1253 euros mensuel)
Retraite complémentaire	3 % du salaire journalier de référence	L'ARE ou l'AUD après déduction ne doit pas être inférieure à l'allocation minimum de EUR 28,67 par jour (au 1 ^{er} juillet 2015)
CSG ¹	6,2 % X 0.9825 de l'allocation	L'ARE ou l'AUD après déduction ne doit pas être inférieure au montant du SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) journalier, soit EUR 49€ (brut) par jour au 1 ^{er} juillet 2015
CRDS ²	0,5 % X 0.98925 de l'allocation	L'ARE ou l'AUD après déduction ne doit pas être inférieure au montant du SMIC journalier.

1. La CSG (Contribution Sociale Généralisée) n'est qu'en partie déductible pour le calcul des impôts sur le revenu. La part non déductible est la même que dans le cas général (2,4 x 0.97 - voir section 10.3).
2. Contribution au Remboursement de la Dette Sociale : instaurée depuis le 1^{er} février 1996, elle n'est pas déductible pour le calcul des impôts sur le revenu.

*Pas de CSG ni CRDS pour des personnes non imposables dont revenu fiscal inférieur à un certain barème, variable selon nombre de personnes à charge

**CSG à 3,8 % pour personnes non imposables dont revenu fiscal supérieur à un certain barème, variable selon nombre de personnes à charge.

***Au 01/01/2008, pour les préretraités admis après le 10 octobre 2007 : S.S. = 1,7 % des allocations (avec seuil d'exonération à 44 €) | CSG = 7,5 % de l'allocation brute, quel que soit le revenu | CRDS = 0,5 % de l'allocation brute - Aucun seuil d'exonération pour CSG et CRDS.

2.4 *Durée de l'allocation / Benefit duration*

Voir tableau en section 2.2.1.

Lorsque l'intéressé est arrivé au terme de son droit à indemnisation, une reprise d'activité d'au moins 122 jours (4 mois) ou 610 heures est nécessaire pour s'ouvrir de nouveaux droits à indemnisation.

2.5 *Traitement de groupes particuliers / Treatment of particular groups*

L'allocation chômage varie selon l'âge du salarié et sa durée d'affiliation au régime d'assurance chômage (voir tableau en section 2.2.1).

2.5.1 *Personnes jeunes / Young persons*

Aucun. Il n'y a pas d'âge minimum. L'âge légal de fin de scolarité étant à 16 ans, il est possible (théoriquement) de percevoir des allocations chômage dès l'âge de 16 ans et 4 mois (puisque'il faut avoir travaillé au moins 4 mois) et même avant, si l'on considère que les enfants peuvent travailler à partir du début des vacances scolaires de l'année au cours de laquelle ils atteignent leur 16^{ème} anniversaire.

2.5.2 *Salariés âgés / Older workers*

Au cas où le salarié totalise 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse à 60 ans, les allocations chômage ne sont plus versées.

Il convient de noter que les personnes qui, à 60 ans et 6 mois ne totalisent pas le nombre de trimestres d'assurance vieillesse leur permettant d'avoir une retraite à taux plein, peuvent bénéficier du maintien des allocations jusqu'à justification du nombre de trimestres requis et au plus tard jusqu'à l'âge de 65 ans.

Ces personnes doivent être en cours d'indemnisation depuis au moins un an à 60 ans et 6 mois.

Elles doivent justifier de 12 années d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées (accord d'application n°18), d'un an continu ou deux ans discontinus d'affiliation au cours des cinq ans précédant la fin du contrat de travail et de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse.

2.5.3 *Autre cas échéant, y compris les personnes à mobilité réduite / Others if applicable, including disabled*

L'allocation d'assurance chômage varie également en fonction du statut du salarié. Ainsi, un régime spécifique d'indemnisation est prévu notamment pour les intermittents du spectacle, les salariés expatriés et les travailleurs saisonniers.

3. Assistance chômage / Unemployment assistance

Program name in local language		Allocation de solidarité spécifique (ASS)
Employment record (E) and contribution (C) conditions and relationship to unemployment insurance benefits (UI)		E: 5 out of 10 years prior to start of current unemployment spell
Waiting period (days)		0
Maximum duration (months)		6 (renewable)
Upgrading mechanism of the benefit		Annual
Calculation of unemployment assistance benefit:	initial benefit as % of calculation base	Flat rate of EUR 16.25 net per day
	benefit at the end of legal entitlement period in % of calculation base	Same as initial benefit
	Calculation base	n.a.
	Permitted employment and disregards when receiving unemployment assistance benefit	EUR 650 net for a single exempted, between EUR 650 and EUR 1137.50 (montant journalier de l'allocation x 70). EUR 1300 net for a couple exempted, between EUR 1300 and EUR 1787.50 (montant journalier de l'allocation x 110); withdrawal of benefit staggered depending on work hours (<>78 hours per week), see table on employment conditional benefits for more information
Benefit provision (eligibility (E), generosity (G)) varies with	age	0
	family situation	0
	contract type	0
	other	0

3.1 Conditions pour recevoir l'allocation / Conditions for receipt

L'allocation de solidarité spécifique (ASS) peut être versée :

- aux anciens bénéficiaires de l'allocation d'assurance chômage, de l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation, de l'allocation de fin de formation ou de la rémunération de fin de formation,
- aux bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) âgés de 50 ans ou plus qui optent volontairement pour l'ASS,
- aux demandeurs d'emploi appartenant à certaines professions comme les artistes non salariés, les marins pêcheurs ou les dockers occasionnels.

Les bénéficiaires de l'ASS sont soumis à l'obligation d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi. L'allocation de solidarité spécifique est accordée moyennant certaines conditions.

3.1.1 Conditions de travail / Employment conditions

Conditions d'activité antérieure

Le demandeur doit justifier de 5 ans d'activité salariée dans les 10 ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts ses droits à l'allocation d'assurance chômage.

Sont assimilés à du travail :

- les périodes de formation,
- les périodes de service national,
- les périodes de prise en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières pendant la suspension du contrat de travail,
- les périodes d'assistance à un handicapé dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne.

En cas d'interruption d'activité pour élever un ou plusieurs enfants, la durée exigée de 5 ans peut être réduite d'un an par enfant élevé, dans la limite de 3 ans.

3.1.2 Conditions de cotisations / Contribution conditions

. Le demandeur doit justifier de 5 ans d'activité salariée dans les 10 ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts ses droits à l'allocation d'assurance chômage.

3.1.3 Conditions d'aptitude physique et de recherche d'emploi

Le demandeur doit être apte au travail et à la recherche effective d'un emploi.

3.1.4 Conditions de ressources

Le demandeur doit bénéficier, à la date de sa demande, de ressources mensuelles inférieures à :

- 1 127,70 € pour une personne seule (montant journalier de l'allocation x 70)
- 1 772,10 € pour un couple (montant journalier de l'allocation x 110)

De 1^{er} Janvier 2015

- 1 137,50 € pour une personne seule (montant journalier de l'allocation x 70)
- 1 787,50 € pour un couple (montant journalier de l'allocation x 110)

Les ressources prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation comprennent toutes les ressources personnelles de l'intéressé déclarées à l'administration fiscale (y compris les revenus mobiliers et immobiliers), ainsi que celles du conjoint ou du concubin ou de la personne avec laquelle un PACS a été conclu.

Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'ASS, les ressources suivantes :

- l'allocation d'assurance chômage précédemment perçue,
- les prestations familiales,
- l'allocation de logement,
- la prime forfaitaire mensuelle de retour à l'emploi,
- la pension alimentaire ou la prestation compensatoire due par l'intéressé.

3.2 Calcul du montant de l'allocation / Calculation of benefit amount

3.2.1 Calcul de l'allocation brute / Calculation of gross benefit

Au 1^{er} janvier 2013 le montant maximum est de EUR 16,11 nets par jour, c'est-à-dire EUR 483,30 pour un mois de 30 jours. Au 1^{er} janvier 2015 le montant de l'allocation est de EUR 16,25 nets par jour, c'est-à-dire EUR 487,50 pour un mois de 30 jours.

3.2.1.1 Versements additionnels irréguliers / Irregular additional payments

3.2.1.2 Obligations des membres de la famille / Obligations of family members

Le conjoint et les autres membres de la famille ne sont pas assujettis à l'obligation de recherche d'emploi qui ne s'impose qu'à l'allocataire.

3.2.2 Revenus et salaires non-considérés / Income and earnings disregards

L'allocation de solidarité spécifique est versée en totalité si les ressources mensuelles de l'intéressé (ou du couple) sont inférieures à un plafond de :

- Pour une personne seule :

Ressources mensuelles	Allocation mensuelle *
de 0 € à 650 €	487,5 €**
de 650 € à 1 137,5 €	Allocation différentielle égale à : 1137,5 € moins les ressources
1 137,5 € et au-delà	Pas d'allocation

- *Montant calculé sur la base de 30 jours X par le montant journalier de l'allocation (16,25 €/jour) : 487,5 €

- Pour un couple :

Ressources mensuelles	Allocation mensuelle*
de 0 € à 1300 €	487,5 €**
de 1 300 € à 1 787,50 €	Allocation différentielle égale à : 1787,50 € moins les ressources

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2015**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (<http://www.oecd.org/fr/social/prestations-et-salaires.htm>)

Ressources mensuelles	Allocation mensuelle*
1787,50 € et au-delà	Pas d'allocation

- L'ASS est incessible et insaisissable.
- **Montant calculé sur la base de 30 jours X par le montant journalier de l'allocation (16,25 €/jour) : 487,5 €

Sont exclues des ressources personnelles de l'intéressé (ou du couple), les prestations familiales et l'allocation logement.

Activité salariée inférieure à 78 heures par mois

L'ASS peut être cumulée dans les conditions suivantes :

- le cumul est intégral pendant les 6 premiers mois d'activité si la rémunération brute mensuelle ne dépasse pas 812,045 € (soit un demi-SMIC brut calculé sur la base de la durée légale de travail, soit 151 heures, montant en vigueur depuis le 1/01/2015). Si la rémunération excède cette limite, Pôle emploi déduit du montant des allocations une somme équivalant à 40 % de la partie du revenu brut d'activité supérieure à 812,045 € ;
- le cumul est partiel du 7e au 12e mois civil suivant la reprise d'activité. Une somme équivalant à 40 % du revenu brut total d'activité est déduite du montant de l'allocation versée.

Activité salariée d'au moins 78 heures par mois ou activité non salariée

- pendant les 3 premiers mois d'activité professionnelle, le montant des allocations journalières versées au titre de l'ASS (cette allocation étant versée pour chaque jour calendaire) n'est pas réduit du fait des rémunérations perçues. Le cumul des revenus d'activité et de l'ASS est donc intégral.
- du 4e au 12e mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire et celui-ci perçoit mensuellement une prime forfaitaire d'un montant de 150 €.

Dispositions communes

Si, au terme de la période de 12 mois visée ci-dessus, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas 750 heures, le bénéficiaire de l'ASS qui exerce une activité professionnelle continue à bénéficier des dispositions relatives à l'intéressement à la reprise d'activité jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond des 750 heures.

Lorsque le bénéficiaire de l'ASS ou de la prime forfaitaire interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions relatives au cumul et à la prime forfaitaire.

Créateurs/repreneurs d'entreprise bénéficiaires du dispositif ACCRE

Par dérogation aux règles énoncées ci-dessus, les créateurs/repreneurs d'entreprise bénéficiaires du dispositif ACCRE au cours de leur indemnisation en ASS se voient appliquer un dispositif d'intéressement spécifique (ACCRE-ASS).

Les personnes admises au bénéfice l'ACCRES et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ont droit, pour une durée d'un an, à un versement mensuel, par l'Etat, d'un montant égal à cette allocation au taux plein.

Par ailleurs, un chômeur indemnisé au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) qui arrive au terme de ses droits à indemnisation à l'assurance chômage, peut prétendre à l'ASS s'il remplit un certain nombre de conditions, notamment de ressources.

Reprise d'activité

Les demandeurs d'emploi indemnisés qui bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique peuvent, dans certaines conditions et certaines limites, cumuler leur allocation avec les revenus tirés d'une activité reprise.

Les conditions de cumul diffèrent selon qu'il s'agit d'une activité salariée ou non et, s'il s'agit d'une activité salariée, de la durée de travail.

3.3 Régime d'imposition de l'allocation et interaction avec d'autres allocations / Tax treatment of benefit and interaction with other benefits

L'allocation est soumise à imposition, mais dans la pratique le montant de l'allocation est trop faible pour donner lieu à versement des cotisations sociales et des impôts.

3.4 Durée de l'allocation / Benefit duration

La durée d'indemnisation est de 6 mois. Par la suite, les droits sont renouvelés tous les 6 mois si la personne continue à remplir les conditions requises.

Interruptions du versement des allocations

La durée d'indemnisation est de 6 mois. Par la suite, les droits sont renouvelés tous les 6 mois si la personne continue à remplir les conditions requises.

Interruptions du versement des allocations

Le paiement de l'ASS est interrompu :

- lorsque les ressources de l'allocataire dépassent les plafonds,
- en cas d'absence de recherche d'emploi,
- durant les périodes de formation rémunérée,
- en cas de reprise d'activité non cumulable avec l'ASS,
- lorsque l'allocataire perçoit des indemnités journalières pour maladie ou maternité,
- lorsque l'allocataire perçoit l'allocation de présence parentale ou le complément de libre choix d'activité à taux plein pour l'accueil du jeune enfant,
- en cas d'exclusion du bénéfice des allocations par décision du préfet ou suite à radiation de la liste des demandeurs d'emploi,
- lorsque l'allocataire remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein ou à l'âge à compter duquel l'allocataire peut prétendre à une retraite à taux plein même s'il n'a pas validé tous les trimestres exigés.

3.5 *Traitement de groupes particuliers / Treatment of particular groups*

3.5.1 *Personnes jeunes / Young persons*

Néant.

3.5.2 *Salariés âgés / Older workers*

Les personnes de plus de 50 ans peuvent bénéficier de l'ASS lorsqu'elle est supérieure à l'allocation d'assurance chômage.

Les demandeurs d'emploi qui justifient, entre le 1^{er} janvier 2010 et le 31 décembre 2010 et avant l'âge de 60 ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale requise au 31 décembre 2009 pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ainsi que celle des périodes reconnues équivalentes ont droit à une allocation équivalent retraite.

L'allocation équivalent retraite (AER) n'est plus attribuée depuis le 1^{er} janvier 2011 mais continue à être versée aux bénéficiaires en cours d'indemnisation. L'AER a été remplacée en 2011 par l'allocation transitoire de solidarité (ATS) (mêmes montants et ressources que l'AER du tableau ci-après).

L'ATS a ensuite été remplacée en 2015 par la prime transitoire de solidarité (entrée en vigueur le 17 juillet 2015).

Il y a 2 types d'AER :

- l'AER de remplacement versée, en remplacement de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou du RSA, aux demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE),
- l'AER de complément versée aux demandeurs d'emploi en complément de l'ARE lorsque le montant de celle-ci est inférieure au montant de l'AER.

Le montant de l'allocation mensuelle dépend des ressources du demandeur et de son époux(se), partenaire pacsé(e) ou concubin(e). Toutes les ressources soumises à impôt sur le revenu sont prises en compte. Le montant retenu est le 12^{ème} des ressources perçues pendant les 12 mois précédant celui de la demande.

Sont toutefois exclues :

- les allocations chômage ou de solidarité (allocation de solidarité spécifique, RSA),

les prestations familiales,

- l'allocation logement,
- les rémunérations de stage et les revenus d'activité perçus au cours des 12 mois précédant la demande, si leur perception est interrompue à la date de demande d'AER et s'ils n'ont pas donné lieu à un revenu de substitution. S'ils donnent lieu à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2015**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (<http://www.oecd.org/fr/social/prestations-et-salaires.htm>)

Montant de l'AER de remplacement pour une personne seule

Ressources mensuelles	Montant mensuel de l'AER
Inférieures ou égales à 631,62 €	1 052,70 €
Comprises entre 631,62 € et 1 684,33 €	Différence entre 1 684,33 € et le montant des ressources
Supérieures à 1 684,33 €	Pas d'AER

Montant de l'AER de remplacement pour un couple

Ressources mensuelles	Montant mensuel de l'AER
Inférieures ou égales à 1 368,51 €	1 052,70 €
Le montant de l'AER varie en fonction des revenus du conjoint (allocations chômage, rémunérations de stage).	

3 cas :

Comprises entre 1 368,51 € et 2 421,21 €	- pas de revenu : AER = Différence entre 2 421,21 € et le montant des ressources - revenu supérieur à 1 368,51 € : AER = Différence entre 1 052,70 € et le montant des ressources (sauf revenu du conjoint) - revenu inférieur à 1 368,51 € : AER = Différence entre 2 421,21 € et le montant des ressources (y compris le revenu du conjoint)
Supérieures à 2 421,21 €	Pas d'AER

Montant de l'AER de complément

Pour bénéficier de l'AER de complément, le demandeur doit disposer de ressources inférieures à :

- 1 052,70 € s'il vit seul,
- 2 421,21 € s'il vit en couple dont moins de 1 052,70 € à titre personnel.

L'AER de complément complète les ressources du demandeur à hauteur de 1 052,70 €. Les ressources du conjoint ne sont pas prises en compte.

Exemple : un couple dispose de 2 500 € par mois dont 900,00 € pour le demandeur de l'AER et 1 600 € au titre de l'activité de son conjoint. Le montant de l'AER est de 152,70 € (1 052,70 - 900).

3.5.3 Autre cas échéant, y compris les personnes à mobilité réduite / Others if applicable, including disabled

4. Aide sociale / Social assistance

Program name in local language		Social assistance (Aide Sociale, Revenu Solidarité Active (RSA)), basic (RSA socle) and when working (RSA activité)
Minimum age condition for social assistance receipt		25 (or 18-24 if lone parent or has worked full-time during at least 2 years (3214 hours) in the 3 previous years)
Legal behavioural requirements	Registration as unemployed	Yes
	Participation in integration measures	Yes
	Active job search	Yes
	Work requirement	No
	Other conditions for receipt of benefit (including requirements for conditional cash transfers (CCT))	No
	Legal behavioural requirements for adult family members other than the benefit claimant	No
Determination of benefit levels		National
Uprating mechanism of the benefit		Annual adjustment, according to the evolution of consumer prices
Other supplements to basic benefit (per family)		Christmas bonus
Means-test for social assistance	Earnings disregards	RSA activité when already in work: RSA activité = RSA socle + 62% of net earnings <i>minus</i> family benefits (except the allocation de rentrée scolaire) <i>minus</i> forfait logement (see p.26-27) when taking up work: first three 3 months RSA socle (100% of earnings disregarded), then 9 months of RSA activité
	Benefit withdrawal rate with regard to earned income	38% when working on RSA activité, 0% in first three months of new employment (see earnings disregard)
	Assets included in means test?	Yes
	Other benefits included in the means test	Housing and most family benefits
Benefit provision (eligibility (E), generosity (G)) varies with	age	0
	family situation	G: + below proportional with family size, addition for child under 3, lone parent supplement
	over time	0

	other	0
--	-------	---

Le revenu de solidarité active est une prestation entrée en vigueur au 1^{er} juin 2009. Il se substitue à deux minima sociaux – le Revenu Minimum d'Insertion (RMI) et l'Allocation de Parent Isolé (API) – et à trois dispositifs d'intéressement de retour à l'emploi : la prime forfaitaire de retour à l'emploi, la prime de retour à l'emploi et l'intéressement temporaire.

Le revenu de solidarité active est une allocation différentielle : le RSA complète les ressources du foyer pour les porter à un niveau de ressource garanti. Il permet aux personnes qui disposent d'un niveau de ressources nul ou très faible (inférieur à un montant forfaitaire fixé selon la composition du foyer)⁵ de bénéficier d'un revenu minimum de subsistance (RSA socle) et aux personnes qui travaillent mais dont les ressources n'atteignent pas un certain niveau de bénéficier d'un complément de revenu (RSA activité).

Le RSA n'est pas réservé aux personnes qui sont sans activité. Il complète les revenus professionnels de ceux qui, bien que travaillant, disposent de ressources modestes dans les mêmes conditions que pour ceux qui sont passés par les minima sociaux et reprennent un emploi. Il met ainsi fin aux inégalités qu'introduisaient, parfois dans une même entreprise, les anciens systèmes d'intéressement à la reprise d'activité.

Le RSA garantit à une personne qui retrouve un emploi de voir ses revenus augmenter de façon proportionnelle à sa reprise d'activité. Ainsi, le RSA d'un foyer sans revenu d'activité est égal à un montant forfaitaire et le RSA d'un foyer disposant de revenus d'activité inférieurs à un montant minimum garanti consiste en un complément de revenu. Le montant minimum garanti correspond à 62% du salaire auquel on ajoute le montant du RSA. L'allocation RSA qui sera versée sera donc égale au minimum garanti soustrait du salaire perçu et le forfait logement (Cf.4.2.1). Ainsi, le bénéficiaire subit une perte modérée sur sa prestation forfaitaire, équivalent à 38% de ses revenus professionnels ; ce qui signifie que 62% de sa prestation lui sera maintenu. Le RSA encourage donc le retour à une activité professionnelle.

La loi renforce les politiques d'insertion. Le bénéficiaire du RSA ayant une activité professionnelle peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès de Pôle Emploi pour évoquer les conditions d'une amélioration de sa situation professionnelle. Le bénéficiaire du RSA sans activité professionnelle ou ayant des revenus inférieurs à 499.31 euros par mois doit entreprendre toutes les démarches nécessaires à une meilleure insertion en contrepartie de sa prestation. Il sera aidé par un référent. Les personnes en difficultés sociales, qui ne peuvent entreprendre une démarche de recherche d'emploi, seront orientées vers un référent social. Parallèlement, plusieurs mesures ont été prises : impulsion nouvelle au développement des contrats aidés et mise en place d'une aide personnalisée de retour à l'emploi.

Le RSA sera retenu dans le modèle Impôt/Prestations de l'OCDE.

Le revenu de solidarité active (RSA) assure aux personnes sans ressources ou disposant de faibles ressources un niveau minimum de revenu variable selon la composition du foyer

4.1 Conditions pour recevoir l'allocation / Conditions for receipt

Les 3 conditions importantes pour toucher le RSA sont :

- conditions d'âge :

Depuis le 1er Septembre 2010 vous pouvez bénéficier du revenu de Solidarité active même si vous avez moins de 25 ans. Mais des conditions particulières s'appliquent.

⁵ Cette population correspond de fait aux anciens bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation parent isolé

conditions de nationalité : Vous devez être français ou européen ou résident français ou habiter en France depuis au moins 5 ans.

- **conditions de ressources :**

Vos ressources sont évaluées en fonction de votre situation familiale et n'intègrent pas uniquement les salaires mais également les revenus d'activités non salariées et aides sociales que vous pouvez percevoir.

Vous pouvez bénéficier du RSA, Revenu de Solidarité Active, si vous êtes en recherche d'emploi, mais il concerne aussi les travailleurs "pauvres", c'est à dire ceux dont le salaire n'excède pas **1,04 Smic mensuel**.

4.1.1 Une personne de nationalité française d'au moins 25 ans peut bénéficier du RSA si elle remplit plusieurs conditions.

- Âge
- Activité
- Lieu de résidence
- Ressources et composition familiale

Âge

Vous devez être français âgé d'au moins 25 ans.

Il n'y a pas d'âge plafond pour bénéficier du RSA. Toutefois, dès l'âge minimum légal de départ à la retraite, d'autres prestations peuvent vous être attribuées. Il convient de saisir la Caf ou la CMSA et leur fournir les justificatifs de vos ressources des 3 derniers mois.

Activité

À moins d'être parent isolé, vous ne pouvez pas prétendre au RSA si vous êtes élève, étudiant ou stagiaire d'entreprise non rémunéré.

Vous ne pouvez pas non plus bénéficier du RSA si vous êtes en congé parental (total ou partiel), en congé sabbatique, en congé sans solde ou en disponibilité.

Lieu de résidence

Vous devez résider en France de manière stable et effective.

Ressources et composition familiale

Votre conjoint, concubin ou partenaire pacsé est pris en compte pour déterminer vos droits au RSA s'il n'est pas :

- en congé parental (total ou partiel),
- ou en congé sabbatique,
- ou en congé sans solde,
- ou en disponibilité.

Vos enfants sont également pris en compte pour déterminer vos droits au RSA :

- s'ils ouvrent droit aux prestations familiales,
- ou s'ils sont âgés de moins de 25 ans et sont à votre charge effective et permanente.

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2015**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (<http://www.oecd.org/fr/social/prestations-et-salaires.htm>)

4.1.2 Une personne de nationalité française parent isolé peut bénéficier du RSA si elle remplit plusieurs conditions.

- Être parent isolé
- Lieu de résidence
- Ressources et composition familiale

Être parent isolé

Un parent isolé est une personne célibataire, divorcée, séparée ou veuve ayant des enfants à charge ou enceinte qui ne vit pas en couple de manière déclarée et permanente et qui ne partage pas ses ressources et ses charges avec un conjoint, concubin ou partenaire pacsé.

Attention : la séparation géographique d'un couple n'est pas une situation d'isolement.

Lieu de résidence

Vous devez résider en France de manière stable et effective.

Ressources et composition familiale

Tous les revenus que vous avez perçus sur les 3 mois avant la demande sont prises en compte, les salaires et autres ressources.

Vos enfants sont pris en compte pour calculer votre RSA :

- s'ils ouvrent droit aux prestations familiales,
- ou s'ils sont âgés de moins de 25 ans et sont à votre charge effective et permanente.

4.1.3 Un jeune de 18 à 24 ans qui justifie d'une certaine durée d'activité professionnelle peut bénéficier du RSA jeune actif sous certaines conditions.

- Âge
- Lieu de résidence
- Ressources et composition familiale

Âge

Vous pouvez demander le RSA jeune actif si vous êtes français âgé de 18 à 24 ans.

Lieu de résidence

Vous devez résider en France de manière stable et effective.

Ressources et composition familiale

Tous les revenus que vous avez perçus sur les 3 mois avant la demande sont prises en compte, les salaires et autres ressources.

Si vous vivez en couple (concubinage, Pacs ou mariage), votre conjoint est pris en compte pour le calcul de votre RSA sauf s'il est en congé parental, en congé sabbatique, en congé sans solde ou en disponibilité.

Vos enfants sont aussi pris en compte pour calculer le montant du RSA s'ils ouvrent droit aux prestations familiales.

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2015**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (<http://www.oecd.org/fr/social/prestations-et-salaires.htm>)

4.1.4 Si vous êtes étranger et âgé d'au moins 25 ans, vous pouvez bénéficier du RSA si vous remplissez certaines conditions notamment de séjour en France.

- Conditions de séjour en France
- Âge
- Activité
- Lieu de résidence
- Ressources et composition familiale

Conditions de séjour en France

Conditions de séjour à remplir	
Bénéficiaires	Conditions à remplir
Européen (espace économique européen (EEE) ou Suisse)	- Avoir <u>droit de séjour en France</u> et y vivre depuis au moins 3 mois au moment de la demande, - ou avoir eu un travail déclaré en France et être sans emploi (inscrit à Pôle emploi) au moment de la demande, - ou avoir un travail déclaré en France et être en arrêt maladie au moment de la demande, - ou avoir un travail déclaré en France et être en formation professionnelle au moment de la demande.
Étranger d'un autre pays	- Être titulaire de <u>la carte de résident</u>, - ou avoir depuis au moins 5 ans un titre de séjour permettant de travailler en France (sauf <u>parent isolé</u>), - ou avoir <u>le statut de réfugié</u>, - ou être reconnu <u>apatride</u>, - ou être bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Attention : un européen se trouvant en France pour y chercher un emploi, et qui restant à ce seul titre, ne peut pas bénéficier du RSA.

Âge

Vous devez avoir au moins 25 ans.

Il n'y a pas d'âge plafond pour bénéficier du RSA. Toutefois, à partir de l'âge minimum légal de départ à la retraite, vous pouvez vous adresser à votre Caf ou à votre CMSA, muni des justificatifs de vos ressources des 3 derniers mois, afin que votre situation soit étudiée. D'autres prestations peuvent vous être attribuées.

Activité

À moins d'être parent isolé, vous ne pouvez pas bénéficier du RSA si vous êtes élève, étudiant ou stagiaire d'entreprise non rémunéré.

Vous ne pouvez pas non plus bénéficier du RSA si vous êtes en congé parental (total ou partiel), en congé sabbatique, en congé sans solde ou en disponibilité.

Lieu de résidence

Vous devez résider en France de manière stable et effective.

Ressources et composition familiale

Tous les revenus que vous avez perçus sur les 3 mois avant la demande sont prises en compte, les salaires et autres ressources.

Vos enfants sont pris en compte pour calculer votre RSA :

- s'ils ouvrent droit aux prestations familiales,
- ou s'ils sont âgés de moins de 25 ans et sont à votre charge effective et permanente.

Votre conjoint, concubin ou partenaire pacsé étranger est pris en compte pour calculer le montant du RSA s'il remplit certaines conditions de séjour en France. Il ne doit pas être en congé parental (total ou partiel), en congé sabbatique, en congé sans solde ou en disponibilité.

4.1.5 Une personne étrangère parent isolé en situation régulière peut bénéficier du RSA si elle remplit plusieurs conditions.

- Vivre en France (en situation régulière)
- Être parent isolé
- Ressources et composition familiale

Vivre en France (en situation régulière)

Vous pouvez demander le RSA si vous êtes en situation régulière en France (quelle que soit votre nationalité).

Vous devez résider en France de manière stable et effective.

Être parent isolé

Un parent isolé est une personne célibataire, divorcée, séparée ou veuve ayant des enfants à charge ou enceinte qui ne vit pas en couple de manière permanente et qui ne partage pas ses ressources et ses charges avec un conjoint, concubin ou partenaire pacsé.

Attention : la séparation géographique d'un couple n'est pas une situation d'isolement.

Ressources et composition familiale

Tous les revenus que vous avez perçus sur les 3 mois avant la demande sont prises en compte, les salaires et autres ressources.

Vos enfants sont pris en compte pour calculer votre RSA :

- s'ils ouvrent droit aux prestations familiales,
- ou s'ils sont âgés de moins de 25 ans et sont à votre charge effective et permanente.

4.1.6 Un étranger de 18 à 24 ans justifiant d'une certaine durée d'activité professionnelle peut prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) jeune actif s'il remplit certaines conditions de séjour en France et un ensemble d'autres conditions (lieu de résidence, ressources, etc.).

- Condition d'âge
- Résidence en France
- Ressources du foyer
- Activité professionnelle

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2015**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (<http://www.oecd.org/fr/social/prestations-et-salaires.htm>)

Condition d'âge

Vous pouvez faire une demande de RSA jeune actif si vous êtes âgé de 18 à 24 ans.

Résidence en France

Séjour régulier

Conditions de séjour à remplir pour les bénéficiaires

Bénéficiaires	Conditions à remplir
Citoyen de l'Espace économique européen (EEE) ou Suisse	- Bénéficiaire d'un <u>droit de séjour en France</u>, - Et résider en France depuis au moins 3 mois au moment de la demande
Autres pays	- Être titulaire de <u>la carte de résident</u>, - Ou avoir, depuis au moins 5 ans, un titre de séjour autorisant à travailler en France, - Ou avoir <u>le statut de réfugié</u>, - Ou être reconnu <u>apatride</u>, - Ou bénéficier de la <u>protection subsidiaire</u>

Attention : un citoyen de l'EEE et suisse, qui est entré en France pour y chercher un emploi et qui y demeure à ce seul titre, est exclu du bénéfice du RSA.

Résidence stable et effective

Vous devez résider en France de manière stable et effective. Vous ne pouvez pas vivre hors de France plus de 3 mois par an.

Ressources du foyer

Le montant du RSA dépend des ressources de votre foyer.

Votre conjoint, concubin ou partenaire pacsé étranger est pris en compte pour déterminer vos droits au RSA s'il remplit certaines conditions de séjour en France. Il ne doit pas être en congé parental, en congé sabbatique, en congé sans solde ou en disponibilité.

Vos enfants sont également pris en compte pour déterminer vos droits au RSA s'ils ouvrent droit aux prestations familiales.

Activité professionnelle

Principe

Vous devez avoir exercé une activité professionnelle pendant au moins 2 ans à temps plein (soit au moins 3 214 heures) au cours des 3 années précédant la date de votre demande.

Sont prises en compte :

- les activités salariées et non salariées,
- les heures d'activité occasionnelle ou réduite accomplies pendant des périodes de chômage et ayant donné lieu au maintien des allocations chômage,

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2015**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (<http://www.oecd.org/fr/social/prestations-et-salaires.htm>)

- les heures d'activité accomplies dans le cadre d'un contrat de volontariat dans les armées, à l'exception des heures de formation.

Les périodes de stage ne sont pas prises en compte.

Incidence des périodes de chômage

Les périodes de chômage indemnisé ne sont pas considérées comme des périodes d'activité.

Toutefois, si vous avez été au chômage au cours des 3 années précédant la date de votre demande, le délai de 3 ans est prolongé des périodes de chômage, dans la limite de 6 mois.

Justificatifs d'activité

Pour chaque période d'activité salariée, vous devez fournir, à l'appui de votre demande, une photocopie du ou des contrats de travail et un justificatif des heures supplémentaires.

À défaut, vous pouvez fournir :

- la photocopie de la ou de vos attestations d'employeur,
- ou la photocopie de vos bulletins de paie.

L'exercice d'une activité non salariée se justifie par l'immatriculation à un registre professionnel et par la réalisation d'un certain chiffre d'affaires.

4.2 Calcul du montant de l'allocation / Calculation of benefit amount

4.2.1 Calcul de l'allocation brute / Calculation of gross benefit

Le montant du Revenu de solidarité active est variable et dépend de la situation familiale et des ressources perçues au sein du foyer, y compris l'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit.

Le mode de calcul du montant de la prestation RSA dépend de la situation du bénéficiaire et de son foyer : personne travaillant ou non, seule ou en couple, avec ou sans enfants, famille monoparentale... Le revenu garanti est calculé en faisant la somme d'une fraction des revenus professionnels et d'un montant forfaitaire variable. Celui-ci a évolué au cours des 5 dernières années (cf. tableau ci-dessous). Au 1^{er} Janvier 2014, le RSA est revalorisé de 1,3% pour atteindre 499,30 € pour une personne seule ayant une charge de logement mais ne bénéficiant pas d'aide au logement. Au 1^{er} Janvier 2015 le RSA est revalorisé de 0,9 % pour atteindre 513,88 € pour une personne seule ayant une charge de logement mais ne bénéficiant pas d'aide au logement.

Évolution du RSA socle (une personne)

Année	Montant du RSA socle
2015	524,16 € de septembre à décembre 513,88 € de janvier à août
2014	509,30 € de septembre à décembre 499,30 € de janvier à août
2013	492,90 € de septembre à décembre 483,24 € de janvier à août
2012	474,93 €

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2015**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (<http://www.oecd.org/fr/social/prestations-et-salaires.htm>)

Année	Montant du RSA socle
2011	466,99 €
2010	460,09 €

Sont pris en compte l'ensemble des ressources (exceptées certaines aides ou prestations à objet spécifique), et notamment les revenus d'activité.

Si la personne ne dispose d'aucune ressource, le montant du revenu de solidarité active dont elle disposera sera équivalent à celui dont elle disposait au titre de l'API ou du RMI ;

Montant du RSA socle au 1er janvier 2014

Nombre d'enfants (ou personne à charge) de moins de 25 ans	Seul (sans aide au logement)	Parent isolé (sans aide au logement)	En couple (sans aide au logement)
0	499.31€	641.17 €	748.97€
1	748.97€	854,89 €	898.76€
2	898.76€	1 068.61 €	1 079,14€
Par enfant supplémentaire (ou personne à charge de moins de 25 ans)	+199.72€	213,72 €	+199.72€

Montants du RSA socle du 1er janvier 2015 au 31 août 2015 (en euros)

Nombre d'enfants (ou personne à charge) de moins de 25 ans	Seul (sans aide au logement)	Parent isolé (sans aide au logement)	En couple (sans aide au logement)
0	513.88	659.88	770.82
1	770.82	879.84	924.98
2	924.98	1099.81	1079.14
Par enfant supplémentaire (ou personne à charge de moins de 25 ans)	205.55	219.96	205.55

Majoration pour les parents isolés et foyer monoparentaux.

Sont considérées comme 'parents isolés' les personnes ne vivant pas en couple de manière notoire et permanente qui assument la charge d'un ou plusieurs enfants ou qui sont en état de grossesse déclarée.

En 2014, une femme isolée enceinte percevra 641,17 € avant déduction du forfait logement et 581,25 € et après déduction du forfait logement. Une majoration du montant forfaitaire de base de + 213,72 €

s'appliquera en plus pour chaque enfant ou personne à charge (soit par exemple 1 282,34 € avant déduction du forfait logement pour un parent isolé avec trois enfants à charge).

En 2015, une femme isolée enceinte percevra 659,88 € avant déduction du forfait logement et 598,21 € après déduction du forfait logement. Une majoration du montant forfaitaire de base de + 219,96 € s'appliquera en plus pour chaque enfant ou personne à charge (soit par exemple 1 319,77 € avant déduction du forfait logement pour un parent isolé avec trois enfants à charge).

Attention : La majoration pour isolement peut être accordée pendant 12 mensualités, continues ou discontinues, dans la limite d'un délai de 18 mois à compter de l'évènement générateur ou du dépôt de la demande.

La majoration s'applique donc pendant une durée limitée à 12 mois à compter de l'élément qui déclenche la situation de parent isolé (CASF, art. R. 262-2)

Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant ait atteint 3 ans.

cette majoration n'est accordée que pour une période maximale de douze mois et elle est renouvelable jusqu'au troisième anniversaire du dernier enfant à charge.

La prise en compte des aides personnelles au logement et des avantages en nature procurés par un logement occupé par son propriétaire ou à titre gratuit :

Si la personne bénéficie d'une aide au logement, son montant s'ajoute au RSA, moyennant une réduction forfaitaire (le « forfait logement ») du montant du RSA (voir tableau ci-dessous). Cette même réduction forfaitaire est appliquée si le foyer ne bénéficie pas d'aide au logement mais est propriétaire de son logement ou l'occupe à titre gratuit.

Un foyer bénéficiaire du « RSA socle » perçoit l'aide au logement maximale. Si le bénéficiaire du RSA perçoit des revenus (proches du SMIC pour un isolé) qui lui octroient une aide au logement inférieure au montant du forfait logement tel qu'il est défini ci-dessous, la réduction de son RSA sera limitée à hauteur du montant de l'aide au logement perçue.

Forfait logement

Le calcul du montant du RSA tient compte également :

- des aides au logement que vous percevez : allocation de logement familial (ALF), allocation de logement sociale (ALS) ou aide personnalisée au logement (APL),
- ou de l'avantage en nature dont vous bénéficiez si vous occupez un logement gratuitement ou si vous en êtes propriétaire.

Ces aides et avantages en nature sont évalués mensuellement et forfaitairement selon le nombre de personnes composant votre foyer :

Forfait logement en fonction du nombre de personnes au foyer

- des aides au logement que vous percevez : allocation de logement familial (ALF), allocation de logement sociale (ALS) ou aide personnalisée au logement (APL),
- ou de l'avantage en nature dont vous bénéficiez si vous occupez un logement gratuitement ou si vous en êtes propriétaire.

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2015**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (<http://www.oecd.org/fr/social/prestations-et-salaires.htm>)

Ces aides et avantages en nature sont évalués mensuellement et forfaitairement selon le nombre de personnes composant votre foyer :

Nombre de personnes au foyer	Forfait logement (2014)	Forfait logement (2015)
1	59,92 €	61,67 €
2	119,54 €	123,33 €
3 ou plus	148,30 €	152,62 €

Sources : article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles

Exemple : En 2015, pour 1 parent isolé avec 2 enfants à charge sans revenu d'activité mais bénéficiaire d'une aide au logement, le montant du RSA est égal à $1099,81 - 152,62 = 947,19$

Montant de l'aide exceptionnelle de fin d'année (prime de Noël) versée aux allocataires du RMI, du RSA et de l'ASS (le montant est inchangé depuis 1998, première année où l'aide a été attribuée).

Ci-dessous les différents montants de la prime de Noël 2014, dépendant de la composition du foyer, pour la métropole et les départements d'outre-mer, hors Mayotte.

Montant Prime de Noël 2014		
Nombre d'enfants (ou personne à charge) de moins de 25 ans	Personne Seule	En couple
0	152,45 €	228,67 €
1	228,67 €	274,41 €
2	274,41 €	320,14 €
3	335,39 €	381,12 €
4	396,37 €	442,10 €
Puis 60,98 Euros par personne supplémentaire à charge		

Le montant de la Prime de Noël est forfaitaire pour les bénéficiaires de l'ATS, AER et ASS et s'élève à 152,45 €.

Pour les bénéficiaires de l'ASS à taux majoré, le montant de l'aide est de 219,53 €.

4.2.1.1 *Versements additionnels irréguliers / Irregular additional payments*

4.2.1.2 *Obligations des membres de la famille / Obligations of family members*

Dès lors qu'une personne est bénéficiaire du RSA, elle peut également avoir des obligations. Ces obligations s'appliquent également au conjoint, à son partenaire pacsé, ou au concubin. En pratique, parmi les bénéficiaires du RSA, ceux dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire du RSA et qui perçoivent des revenus d'activité inférieurs à 500 euros sont tenus de rechercher un emploi ou d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou de mener les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. Ainsi, les bénéficiaires sans

activité ou qui ne tirent de leur activité que des ressources limitées ont droit à un accompagnement social et professionnel, pour faciliter leur accès à l'emploi ou consolider leurs capacités professionnelles.

4.2.2 *Revenus et salaires non-considérés / Income and earnings disregards*

Le RSA garantit que la reprise d'activité ou l'augmentation du nombre d'heures travaillées se traduira par un gain financier. En cas d'activité d'un ou de plusieurs membres du foyer, le revenu garanti correspond à la somme du revenu minimum (RMI ou API) et d'une fraction de l'ensemble des revenus professionnels, que le Gouvernement s'est engagée à fixer à 62 %.

Le RSA se calcule donc de la façon suivante : $\text{RSA} = \text{revenu garanti} - \text{revenus professionnels}$

Or : $\text{revenu garanti} = \text{RMG} + 62 \% \text{ des revenus professionnels}$.

$\text{RSA} = \text{revenu minimum garanti} - 38 \% \text{ des revenus professionnels}$

Concrètement, une personne bénéficiaire du RSA dont les revenus professionnels augmenteraient de 100 euros, verra son allocation diminuer de 38 euros. Son revenu global augmentera au total de 62 euros.

Par ailleurs, le système proposé permet de cumuler, sans limitation de durée, les revenus de la solidarité et une partie des revenus tirés de l'activité professionnelle. Ainsi, la sortie du dispositif n'intervient que lorsque les revenus du foyer excèdent le niveau du revenu garanti.

Il en résulte que :

- pour une personne seule, le RSA cessera d'être versé au-delà de 1,04 fois le Smic net à temps plein (en dehors de toute autre ressource) ;
- pour un couple, le point de sortie se situe environ à 1,4 fois le Smic ;
- pour un parent isolé avec un jeune enfant, le seuil est plus élevé et atteint 1,64 fois le Smic ;
- enfin, pour un couple ayant de un à trois enfants, le montant du revenu garanti peut atteindre de 1,7 à 1,8 fois le Smic.

La base d'étude des ressources sera le montant cumulé de **toutes les ressources de tous les membres du foyer** sur les **3 derniers mois** précédant la demande de RSA. Une moyenne mensuelle sera établie sur la base de ces ressources perçues.

Ces ressources intègrent donc les revenus d'activités mais également les autres ressources.

Les salaires et revenus de même nature.

Il s'agit de l'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée.

C'est à dire des salaires mais également des heures supplémentaires, des primes salariales, du 13ème mois, ainsi que des indemnités de chômage partiel.

Les autres ressources comptabilisées dans le calcul rSa.

De manière non exhaustive, sont prises en compte :

- Les revenus d'activité non salariée
- Les revenus tirés de stages de formation professionnelle
- Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances

- L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel
- Les indemnités de chômage (indemnités d'aide au retour à l'emploi (ARE))
- L'allocation de solidarité spécifique (ASS)
- Les indemnités journalières de maladie, accident du travail – maladie professionnelle après 3 premiers mois de perception.
- Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption
- L'allocation adulte handicapé (AAH), y compris son complément de ressources et la majoration pour vie autonome
- Les pensions (pensions de réversion inclus), retraites, rentes.
- Les revenus de placement ou d'épargne (intérêts de placement sur une assurance vie, sur un livret d'épargne, sur un plan d'épargne en action, un P.E.A., etc ...)
- Les pensions alimentaires.
- Les revenus tirés de biens immobiliers
- Les avantages en nature (chèques transport, chèques restaurant, fourniture de repas, cadeaux liés à un événement : mariage, naissance, ...)

Les prestations familiales

Toutes les prestations familiales ne sont pas prises en compte dans le calcul des droits au revenu de solidarité active.

Les prestations familiales incluses dans les ressources sont :

- AF - Les allocations familiales
- CF - Le complément familial
- PAJE - La prestation d'accueil du jeune enfant (allocation de base)
- PAJE complément de libre choix d'activité
- ASF - L'allocation de soutien familial
- APE - L'allocation parentale d'éducation

Situation patrimoniale du bénéficiaire

Lorsqu'une disproportion importante est relevée entre le train de vie du foyer et les ressources déclarée, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors patrimoine professionnel, est effectuée pour déterminer ses droits à RSA.

Certaines prestations familiales seront exclues :

- Prestation d'accueil du jeune enfant, PAJE : prime naissance ou adoption
- PAJE complément de libre choix du mode de garde
- Allocation d'éducation de l'enfant handicapé, AEEH, et ses compléments
- Allocation de rentrée scolaire, ARS

Sont également exclues :

- Les bourses versées par l'Education Nationale ou le département
- Les indemnités en capital attribuées à une victime d'un accident du travail
- Le capital décès versé par la sécurité sociale
- La prime de retour à l'emploi, versée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifiques, ASS.

* L'Allocation Spécifique de Reclassement (ASR) ne devrait pas être considérée comme un "revenu professionnel"

IMPORTANT: Dans le cas de 1ère embauche, de reprise d'activité ou d'entrée en formation du demandeur ou d'une personne membre de son foyer, les ressources ne sont pas prises en compte durant les 3 mois suivant l'entrée en activité ou en formation et dans la limite de 4 mois par période de 12 mois et par personne.

4.3 Régime d'imposition de l'allocation et interaction avec d'autres allocations / Tax treatment of benefit and interaction with other benefits

Le RSA n'est pas imposable. Toutefois, la partie du RSA versée en complément de revenus liés à une activité professionnelle est à déclarer auprès des services fiscaux. Ce montant de RSA sera déduit de la prime pour l'emploi.

4.4 Durée de l'allocation / Benefit duration

Il n'y a pas de limitation de durée du RSA. La situation de la personne est actualisée tous les trimestres en prenant en compte, dès que nécessaire, les événements susceptibles de modifier le niveau de ressources garanti auquel la configuration familiale du bénéficiaire donne droit, qui pourraient intervenir dans l'intervalle.

4.5 Traitement de groupes particuliers / Treatment of particular groups

4.5.1 Personnes jeunes / Young persons

Jusqu'ici réservé aux personnes de plus de 25 ans (âge minimum jusqu'alors requis pour ouvrir droit au revenu minimum d'insertion ou au RSA, excepté pour les personnes ayant un enfant à charge ou à naître. Voir point 4.1), le bénéfice du RSA a été étendu le 1^{er} septembre 2010 aux jeunes de moins de 25 ans qui justifient d'une insertion professionnelle. Ces jeunes ont donc droit au RSA dans les mêmes conditions que les plus de 25 ans, dès lors qu'ils justifient de deux ans d'activité professionnelle sur les trois dernières années.

Pour ceux qui ont connu des périodes de chômage indemnisés, l'examen des conditions d'activité sera prolongé dans la limite de 6 mois, ce qui conduit à examiner la condition d'activité sur une période de 3 ans et 6 mois.

4.5.2 Salariés âgés / Older Workers

Depuis avril 2002, les allocataires demandeurs d'emploi âgés de moins de 60 ans et totalisant 160 trimestres, de cotisation validés au titre de l'assurance vieillesse bénéficient de l'allocation équivalent-retraite (AER) (voir 3.5.2).

4.5.3 Autre cas échéant, y compris les personnes à mobilité réduite / Others if applicable, including disabled

Les parents isolés entrent dans le cas traité dans la section 9.

Fusion RSA et Prime Pour l'Emploi PPE

Le gouvernement travaille actuellement sur des mesures destinées à faire connaître et à faciliter l'accès au RSA activité. Il envisage une fusion avec le dispositif de la Prime pour l'Emploi (PPE), le crédit d'impôt destiné aux ménages dont les revenus sont au-dessous d'un certain seuil.

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2015**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (<http://www.oecd.org/fr/social/prestations-et-salaires.htm>)

Ces mesures, bien que toutes deux destinées à augmenter le pouvoir d'achat des foyers les plus modestes, se juxtaposent et augmentent ainsi la complexité du système de complément de revenus pour les ayants-droits. Le RSA « activité » revu et simplifié, associé à une baisse des cotisations sociales salariales sur les salaires les plus modestes favoriserait également la reprise d'activité pour les personnes déjà bénéficiaires du RSA « socle ».

La Prime d'activité est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Elle remplace le RSA "activité" et la Prime pour l'emploi.

5. Allocations logement / Housing benefits

L'aide personnalisée au logement (APL), l'allocation de logement à caractère familial (ALF) et l'allocation de logement à caractère social (ALS) sont trois aides personnelles au logement attribuées sous conditions de ressources aux locataires et aux accédants à la propriété qui occupent un logement répondant à des normes minimales de salubrité et de peuplement. Tout ménage peut, sous réserve de payer un minimum de loyer ou de remboursement d'emprunt, en fonction de ses revenus et de sa composition, prétendre à une aide personnelle au logement. Par la suite, seules les aides personnelles locatives (ALF, ALS, APL) sont prises en compte dans cette étude.

Regular housing benefits	Program name in local language		Aide personnalisé au logement (APL), allocation de logement à caractère familial (ALF), allocation de logement de caratère social (ALS)
	Entitlement depends on	Household type/size	Yes
		Income	Yes
		Dwelling size	No
		Geographic location	Yes
		Actual rental cost	Yes
	Description of regular housing benefit		Three similar schemes of housing benefit for low-income households with similar rates
	Uprating mechanism of the benefit		...
Housing related support through other benefits			No

5.1 Conditions pour recevoir l'allocation / Conditions for receipt

5.1.1 l'aide personnalisée au logement (APL)

Conditions liées au logement

Peuvent faire une demande d'APL :

- les locataires ou colocataires ou sous-locataires (déclarés au propriétaire) d'un logement (meublé ou non), qui a fait l'objet d'une convention entre le propriétaire et l'État fixant, entre autres, l'évolution du loyer, la durée du bail, les conditions d'entretien et les natures de confort.
- les accédants à la propriété ayant bénéficié d'un prêt conventionné (PC) ou d'un prêt d'accession sociale (PAS) pour l'achat ou la construction de votre logement. Ces prêts peuvent être complétés par d'autres prêts dès lors que le PC ou le PAS ne suffit pas à lui seul à financer l'opération,
- les résidents en foyer d'hébergement.

Les étrangers doivent justifier d'un titre de séjour en cours de validité.

Aucune condition d'âge minimum n'est exigée. Toutefois, un enfant mineur émancipé peut percevoir l'APL à condition que le bail soit à son nom. Pour l'enfant mineur non émancipé, il est exigé que le bail soit signé ou cosigné par ses parents, la quittance de loyer pouvant éventuellement être établie au nom de l'enfant mineur non émancipé.

Conditions liées au logement

L'APL est attribuée :

- pour la résidence principale située en France,
- et seulement si le logement répond à certains critères de décence et de conditions minimales d'occupation.

À noter : le propriétaire est tenu d'indiquer au locataire si le logement a fait l'objet d'un conventionnement (la plupart des logements HLM sont conventionnés).

Conditions liées aux ressources

L'APL est attribuée si les revenus du locataire ne dépassent pas certains plafonds variant en fonction de la composition du foyer et du lieu du logement.

Par exemple, un couple sans enfants gagnant à eux deux 53 000 € euros par an et louant un appartement à Paris pour 1 100 € euros par mois ne peut percevoir l'APL.

À l'inverse, un couple (dont un chômeur) sans enfant gagnant 18 000 € euros par an et louant un appartement à Paris pour 700 € euros par mois touchera 24,12 € d'APL par mois.

L'APL n'est toutefois pas accordée si le locataire bénéficie déjà de l'allocation de logement sociale ou de l'allocation de logement familiale.

5.1.2 l'allocation à caractère familial (ALF) :

Peuvent faire une demande d'ALS :

- les locataires ou colocataires ou sous-locataires (déclarés au propriétaires) d'un logement meublé ou non,
- les accédants à la propriété ayant bénéficié d'un prêt immobilier pour l'achat de votre logement,
- les résidents en foyer d'hébergement.

L'ALS est attribuée :

- pour la résidence principale située en France
- et seulement si le logement répond à certains critères de décence et de conditions minimales d'occupation.

Conditions liées au demandeur

Les personnes principalement concernées par l'ALS sont :

- les jeunes,
- les étudiants,
- les ménages sans enfants (autres que les jeunes ménages),
- les personnes âgées ou handicapées.

Si le locataire est étranger, il doit justifier d'un titre de séjour en cours de validité.

Aucune condition d'âge minimum n'est exigée. Toutefois, un enfant mineur émancipé peut percevoir l'ALS à condition que le bail soit à son nom. Pour l'enfant mineur non émancipé, il est exigé que le bail soit signé ou cosigné par ses parents, la quittance de loyer pouvant éventuellement être établie au nom de l'enfant mineur non émancipé.

Attention : l'ALS n'est pas accordée si le locataire ne bénéficie pas déjà de l'aide personnalisée au logement (APL) ou de l'allocation de logement familiale (ALF).

Conditions liées aux ressources

L'ALS est attribuée si les revenus du locataire ne dépassent pas un certain plafond. Ces plafonds varient selon la composition du foyer et la situation géographique du logement.

Par exemple, un couple sans enfant gagnant à eux deux 53 000 € par an et louant un appartement à Paris pour 1 100 € par mois ne peut pas percevoir l'ALS.

À l'inverse, un couple sans enfant gagnant à eux deux 18 000 € par an (dont un chômeur) qui loue un appartement à Paris pour 700 € par mois touchera 24,12 € par mois.

5.1.3 L'allocation de logement sociale (ALS)

Conditions liées au logement

Peuvent faire une demande d'ALS :

- les locataires ou colocataires ou sous-locataires (déclarés au propriétaire) d'un logement meublé ou non,
- les accédants à la propriété ayant bénéficié d'un prêt immobilier pour l'achat de votre logement,
- les résidents en foyer d'hébergement.

L'ALS est attribuée :

- pour la résidence principale située en France
- et seulement si le logement répond à certains critères de décence et de conditions minimales d'occupation.

Conditions liées au demandeur

Les personnes principalement concernées par l'ALS sont :

- les jeunes,
- les étudiants,
- les ménages sans enfants (autres que les jeunes ménages),
- les personnes âgées ou handicapées.

Si le locataire est étranger, il doit justifier d'un titre de séjour en cours de validité.

Aucune condition d'âge minimum n'est exigée. Toutefois, un enfant mineur émancipé peut percevoir l'ALS à condition que le bail soit à son nom. Pour l'enfant mineur non émancipé, il est exigé que le bail soit signé ou cosigné par ses parents, la quittance de loyer pouvant éventuellement être établie au nom de l'enfant mineur non émancipé.

Attention : l'ALS n'est pas accordée si le locataire ne bénéficie pas déjà de l'aide personnalisée au logement (APL) ou de l'allocation de logement familiale (ALF).

Conditions liées aux ressources

L'ALS est attribuée si les revenus du locataire ne dépassent pas un certain plafond. Ces plafonds varient selon la composition du foyer et la situation géographique du logement.

Par exemple, un couple sans enfant gagnant à eux deux 53 000 € par an et louant un appartement à Paris pour 1 100 € par mois ne peut pas percevoir l'ALS.

À l'inverse, un couple sans enfant gagnant à eux deux 18 000 € par an (dont un chômeur) qui loue un appartement à Paris pour 700 € par mois touchera 24,12 € par mois.

5.2 Calcul du montant de l'allocation / Calculation of benefit amount

L'instauration d'un barème unique d'aides au logement dans le secteur locatif est achevée depuis le 1^{er} janvier 2001 avec la création d'un barème unifié en APL et ALF/ALS.

Les barèmes des aides personnelles au logement ont été actualisés au 1^{er} janvier 2013 (pour l'APL, deux arrêtés du 28 décembre 2012 parus au JO du 30 décembre 2012 ; pour l'AL, décret n°2013-49 du 14 janvier 2013 et un arrêté du 14 janvier 2013 parus au JO du 16 janvier 2013).

5.2.1 Calcul de l'allocation brute / Calculation of gross benefit

Le nouveau barème qui constitue une refonte totale des modalités de calcul en secteur locatif, intègre toutefois les mêmes critères de calcul en ce qui concerne l'appréciation de la situation des bénéficiaires (ressources, loyer, taille de la famille, zone géographique du lieu de résidence).

L'allocation logement représente un certain pourcentage d'une partie de la dépense du logement. Son montant est d'autant plus élevé que : 1) le revenu est faible, 2) le nombre d'enfants est important et 3) la dépense de logement est forte (mais le loyer n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond).

Les ressources de l'année de référence de l'allocataire sont prises en compte ou évaluées si elles sont inférieures à 812 fois le montant du SMIC horaire brut en vigueur au 31 décembre de cette même année.

5.2.2 Modalités de calcul de l'aide personnelle au logement au 1^{er} janvier 2013⁶

Afin de déterminer le montant de l'APL, la CAF retient un plafond maximum de loyer qui sert de base de calcul des droits selon le lieu de résidence et la composition de la famille.

En plus de la zone géographique, les plafonds de loyer de la CAF sont différents selon que le bénéficiaire potentiel est locataire ou accédant à la propriété (dans ce cas, ils sont fonction la nature des emprunts). Ces critères modifient le calcul APL

⁶ http://www.territoires.gouv.fr/publication/elements-de-calcul-des-aides-personnelles-au-logement-2013_1309

Si le loyer dépasse les plafonds appliqués par la CAF, le supplément n'est pas pris en compte pour le calcul de l'APL.

$$\text{APL ou ALF ou ALS} = L + C - PP$$

dans laquelle :

AL représente le montant mensuel de l'aide au logement (APL ou ALF ou ALS).

L est le loyer mensuel plafonné.

C est le forfait des charges.

PP est la participation personnelle qui reste à la charge de l'allocataire. Elle est déterminée par la formule suivante :

$$PP = P0 + (TP * Rp) \text{ où :}$$

P0 est la participation minimale.

TP est le taux de participation personnalisée.

Rp est l'assiette de ressources diminuée d'un montant forfaitaire **R0**.

P0 la participation minimale est égale à la plus grande des deux valeurs :

34,73 € à partir du 1er janvier 2015 et 8,5 % de $(L + C)$, arrondi au centime d'euro le plus proche.

TP est le taux qui, appliqué aux ressources, sert à déterminer la participation personnalisée. TP comprend un taux « famille » et un taux complémentaire « loyer ».

$$TP = TF + TL$$

- TF est le taux de participation déterminé selon la taille de la famille. Il diminue lorsque le nombre de personnes à charge augmente.
- TL est le taux complémentaire lié au montant du loyer plafonné

Rp est l'assiette de ressources, minorée d'un montant forfaitaire **R0** variable selon la taille de la famille.

5.2.3 Paramètres de calcul

5.2.3.1 Paramètres principaux

L = Plafonds de loyer⁷ (en EUR)

Composition du ménage	Zone I	Zone II	Zone III
1. Isolé ou personne seule	290,96	253,58	237,67
2. Couple sans personne à charge	350,92	310,38	288,12
3. Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge	396,61	349,26	325,05
4. Par personne à charge supplémentaire	57,53	50,83	46,30

Zone I : Région parisienne et villes nouvelles de la région parisienne.

Zone II : Villes de plus de 100 000 habitants et autres villes nouvelles.

Zone III : Reste de la France (métropole).

2015

Composition du ménage	Zone I	Zone II	Zone III
Isolé ou personne seule	292,62	255,03	239,02
Couple sans personne à charge	352,92	312,15	289,76
Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge	398,87	351,25	324,89
Par personne à charge supplémentaire	57,86	51,12	46,56

C= Montant forfaitaire des charges cas général (secteur locatif et accession à la propriété) – toutes zones (en EUR)

Composition des ménages	Toutes zones
Isolé ou personne seule	52,93
Ménage sans personne à charge	52,93
Isolé ou ménage ayant :	
1 personne à charge	52,93 + 11,99
Par personne à charge supplémentaire	+ 11,99

2015

Composition des ménages	Toutes zones
Isolé ou personne seule	53,23
Ménage sans personne à charge	53,23
Isolé ou ménage ayant :	
1 personne à charge	65,29
Par personne à charge supplémentaire	+ 12,06

⁷ Pour les colocations : 75% des loyers plafonds location arrondis au centime d'euro le plus proche. Chambre : 90 % des loyers plafonds arrondis au centime d'euro le plus proche. Plafonds différents pour les logements-foyers. Les plafonds applicables au montants des mensualités de prêt versées dans le cadre de l'accession sont également différents de ceux applicables aux loyers.

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2015**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (<http://www.oecd.org/fr/social/prestations-et-salaires.htm>)

TF = Taux de participation selon la taille de la famille (en pourcentage)

à compter du 1^{er} juillet 2009

Nouveaux taux pour neutraliser la réforme de l'impôt sur le revenu (158 code général des impôts)

Composition des ménages	Taux « Famille » (TF) en % métropole
Isolé sans personne à charge	2,83
Ménage sans personne à charge	3,15
Isolé ou ménage ayant :	
1 personne à charge	2,70
2 personnes à charge	2,38
3 personnes à charge	2,01
4 personnes à charge	1,85
Par personne supplémentaire	- 0,06

TL = Taux de participation complémentaire selon le montant du loyer (TL)

TL est calculé à partir du rapport RL entre le montant du loyer plafonné et le montant du loyer de référence LR qui est égal au plafond de loyer en location « ordinaire » applicable en zone II selon la taille de la famille du bénéficiaire. TL évolue dans le même sens que le loyer plafonné.

Loyers de référence (LR) pour le calcul de $RL=L/LR$ (in EUR)

Composition des ménages	Loyer de référence (LR)
5. Isolé sans personne à charge	253,58
6. Ménage sans personne à charge	310,38
Isolé ou ménage ayant :	
7. 1 personne à charge	349,26
8. Par personne à charge supplémentaire	50,83

Nota : Ce loyer de référence LR ne subit aucun abattement même en cas de colocation, chambre ou hébergement de personne âgée ou handicapée.

2015

Composition des ménages	Loyer de référence (LR)
Isolé sans personne à charge	255,03
Ménage sans personne à charge	312,15
Isolé ou ménage ayant :	
1 personne à charge	351,25
Par personne à charge supplémentaire	51,12

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2015**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (<http://www.oecd.org/fr/social/prestations-et-salaires.htm>)

CALCUL de TL () à compter du 1er juillet 2009

nouveaux montants pour neutraliser la réforme de l'impôt sur le revenu (art. 158 code général des impôts)

Le taux TL à appliquer selon la tranche où se situe le rapport RL = loyer plafonné/loyer de référence

Tranches de taux RL	TL (en %)
De 0 % à moins de 45 %	0,0
De 45 % à moins de 75 %	0,45
Plus de 75 %	0,68

TL est exprimé en pourcentage ; il est arrondi à la 3ème décimale la plus proche

R_p est l'assiette de ressources, minorée d'un montant forfaitaire R₀ variable selon la taille de la famille

$$R_p = R - R_0$$

où

R est l'assiette de ressources arrondie au multiple de 100 EUR supérieur à compter du 1^{er} juillet 2003.

et, à partir du 1^{er} janvier 2015

R₀ est un abattement forfaitaire qui augmente avec la taille de la famille, revalorisé chaque année au 1^{er} janvier par arrêté ministériel.

Composition du ménage	R ₀ applicable aux prestations dues à compter du mois de janvier 2015 (en euros)
Isolé sans personne à charge	4544
Ménage sans personne à charge	6508
1 personne à charge	7762
2 personnes à charge	7938
3 personnes à charge	8242
4 personnes à charge	8547
5 personnes à charge	8851
6 personnes à charge	9156
Par personne supplémentaire	+304

Évaluation forfaitaire des ressources :

Évaluation forfaitaire si les ressources de 2013 sont inférieures à 9571 €.

L'évaluation forfaitaire correspond :

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2015**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (<http://www.oecd.org/fr/social/prestations-et-salaires.htm>)

- Soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé durant le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit ;
- Soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée, à 1500 fois le smic horaire en vigueur au 1^{er} juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit (soit 14 295€ depuis le 1^{er} juillet 2014).

Autres paramètres :

- Abattement double activité : 95 €, effectué sur les ressources de l'année 2013 dès lors que chacun des deux revenus est au moins égal à 12 fois la BMAF en vigueur au 31 décembre 2013, soit 4845 € (403,79 € * 12).
- Abattement sur les ressources de certaines personnes vivant au foyer : 10634,36 €.
- Plancher étudiant :
 - o Pour les étudiants boursiers : 6100€ pour un couple d'étudiants ;
 - o Pour les étudiants non boursiers : 7600€ pour un couple d'étudiants.
- Plancher de ressources membres de communautés religieuses hébergées en dehors de la communauté : 4199€.
- Seuil de non-versement : 15 €
- Seuil de non recouvrement : 21€
- Minimum de dépense nette : 30€

5.3 Régime d'imposition de l'allocation et interaction avec d'autres allocations / Tax treatment of benefit and interaction with other benefits

L'allocation logement n'est pas imposable, mais elle est soumise à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

5.4 Traitement de groupes particuliers / Treatment of particular groups

Voir les conditions en section 5.1.

5.4.1 Personnes jeunes / Young persons

5.4.2 Salariés âgés / Older Workers

5.4.3 Autre cas échéant, y compris les personnes à mobilité réduite / Others if applicable, including disabled

6. Prestations familiales / Family benefits

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a instauré une modulation des allocations familiales en fonction des ressources. Cette mesure est entrée en vigueur le 1^{er} juillet 2015.

Program name (local name in parentheses if available)			General family benefit (Allocations Familiales (AF))	Young child benefit (Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE))	Large family allowance (Complément Familial (CF))	School allowance (Allocation Rentrée Scolaire (ARS))
Type of benefit			Universal	Targeted	Targeted	Targeted
Eligibility criteria	Age limits for children up to and including (in parentheses if student)		20	2	3 or more children age 3 up till and including 20 years	6 to 18 years
	Other conditions for receipt of benefit (including requirements for conditional cash transfers (CCT))		Only for family of two or more children	No	No	No
Upgrading mechanism of the benefit			Annual adjustment, according to the evolution of consumer prices			
Benefit amount	Benefit amount per child varies with (where +/- denotes increase/decrease: +++/-- above proportional, ++/-- proportional, +/- below proportional, +/- variable, 0: no effect)	Age of child	+ for children aged 14 or above	0	0	+
		Number of children	no benefit for only child, ++ for first two children, +++ for third child, ++ from thereon	++	++	++
	Earnings disregard		n.a.	No	No	No
	Withdrawal rate		n.a.	Fully withdrawn if net taxable income above family size specific threshold		
	Assets part of means test?		n.a.	No	No	No

6.1 Conditions pour recevoir l'allocation / Conditions of receipt

Les allocations familiales sont versées aux familles qui assurent la charge de deux enfants ou plus jusqu'à l'âge de 20 ans. Elles sont versées à compter du mois qui suit la naissance ou l'accueil d'un 2e enfant, puis

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2015**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (<http://www.oecd.org/fr/social/prestations-et-salaires.htm>)

d'un 3e, etc. Quand la famille ne compte plus qu'un seul enfant de moins de 20 ans à charge, les allocations sont interrompues à la fin du mois précédant ce changement de situation.

Quelle que soit la nationalité, les familles peuvent bénéficier des prestations familiales.

- Elles doivent pour cela résider en France.
- Elles doivent en outre :
 - si le(s) parent(s) sont ressortissant(s) de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, remplir les conditions de droit au séjour ;
 - si le(s) parent(s) sont étranger(s) non ressortissant(s) de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, fournir à votre Caf un titre de séjour en cours de validité, attestant de la situation régulière en France. Si les enfants sont nés à l'étranger, les familles doivent justifier de leur entrée régulière en France.

Si le(s) parent(s) sont sans domicile stable, ils ont l'obligation d'élire domicile auprès d'un Ccas (Centre communal d'action sociale) ou d'un organisme agréé.

6.2 *Calcul du montant de l'allocation / Calculation of benefit amount*

6.2.1 *Calcul de l'allocation brute / Calculation of gross benefit*

Le montant des prestations familiales est indexé sur le montant de la **base mensuelle des allocations familiales** (BMAF). Celui-ci est égal à **406,21 €** depuis le 1er avril 2014.

La déclaration de revenus 2013 permet à la Caf d'étudier les droits aux prestations du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Sont pris en considération les revenus perçus en France et à l'étranger (salaires, allocations de chômage et indemnités journalières de sécurité sociale, pensions et retraites, revenus du patrimoine, charges déductibles...), de la personne son conjoint ou son concubin, qui sont comparés au plafond de ressources de la prestation concernée.

Montants en vigueur du 1^{er} juillet 2015 au 31 mars 2016 (premier versement début août 2015 pour juillet) variable selon le niveau de ressources.

	Ressources 2013 (plafonds*en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2015)		
Nombre d'enfants à charge**	Tranche 1 Ressources inférieures à	Tranche 2 Ressources comprises entre	Tranche 3 Ressources supérieures à
2	67 140 euros	67 141 euros et 89 490 euros	89 490 euros
3	72 735 euros	72 736 euros et 95 085 euros	95 085 euros
Par enfant en plus	+ 5 595 euros	+ 5 595 euros	+ 5 595 euros
Allocations familiales pour 2 enfants	129,35 euros	64,67 euros	32,34 euros
Allocations familiales pour 3 enfants	295,05 euros	147,53 euros	73,76 euros
Par enfant en plus	165,72 euros	82,86 euros	41,44 euros
Majoration pour les	64,67 euros	32,34 euros	16,17 euros

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2015**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (<http://www.oecd.org/fr/social/prestations-et-salaires.htm>)

enfants de 14 ans et plus			
Allocation forfaitaire ^a	81,78 euros	40,90 euros	20,45 euros

* montants prévus par le décret n° 2015-611 du 3 juin 2015 relatif au barème des allocations familiales.

** y compris, pour l'allocation forfaitaire uniquement, l'enfant de 20 ans pour qui celle-ci est accordée.

Si vous dépassez légèrement l'un des plafonds, un montant complémentaire peut vous être accordé

Update 1^{er} juillet 2015

Le montant est établi en appliquant un pourcentage, variable selon la taille de la famille, à une base mensuelle de calcul (Base Mensuelle Allocations Familiales, BMAF), qui est de 406,21€ au 1^{er} juillet 2015. De plus, l'âge des enfants donne lieu à des majorations :

	Pourcentage de BMAF		
	Tranche 1 de ressources	Tranche 2	Tranche 3
2 enfants	32	32/2	32/4
Enfant supplémentaire	41	41/2	41/4
Majoration à partir de 14 ans pour les enfants nés à compter du 01/05/97 (à l'exception de l'aîné des familles de 2 enfants)	16	16/2	16/4
Allocation forfaitaire ^a	20.234	20.234/2	20.234/4

^a Pour éviter une perte financière brutale liée à la baisse des allocations familiales lorsque les enfants atteignent l'âge de vingt ans, une allocation forfaitaire est versée, pendant un an après le 20^e anniversaire de l'enfant, s'il demeure à charge et si la famille compte au moins 2 autres enfants à charge.

6.2.1.1 Versements additionnels irréguliers / Irregular additional payments

L'ARS (allocation de rentrée scolaire) aide à assumer le coût de la rentrée pour les enfants de 6 à 18 ans.

Conditions d'attribution

- Remplir les conditions générales pour bénéficier des prestations familiales.
- Avoir à sa charge un ou plusieurs enfants écoliers, étudiants ou apprentis âgés de 6 à 18 ans.

Pour la rentrée 2015, l'ARS peut être versée pour chaque enfant scolarisé né entre le 16 septembre 1997 et le 31 décembre 2009 inclus, et pour chaque enfant plus jeune déjà inscrit en CP.

- Les ressources du ménage de l'année 2013 ne doivent pas dépasser:

Plafonds de ressources 2013, en fonction de la situation familiale au 31 juillet 2015

Nombre d'enfants à charge	Plafond
1	24 306 €
2	29 915 €
3	35 524€

Plafonds de ressources 2013, en fonction de la situation familiale au 31 juillet 2015

Par enfant en plus

5 609€

Montant à la rentrée 2015

Le montant de l'Ars dépend de l'âge de l'enfant.

Âge	Montants
6-10 ans (1)	362,63 €
11-14 ans (2)	382,64 €
15-18 ans (3)	395,90 €

(1) Enfant ayant atteint 6 ans avant le 1er janvier qui suit la rentrée et n'ayant pas atteint 11 ans au 31 décembre de l'année de la rentrée et enfant plus jeune déjà inscrit en CP.

(2) Enfant ayant atteint 11 ans au 31 décembre de l'année de la rentrée et n'ayant pas atteint 15 ans à cette même date.

(3) Enfant ayant atteint 15 ans au 31 décembre de l'année de la rentrée et n'ayant pas atteint 18 ans au 15 septembre de l'année de la rentrée scolaire.

Si les ressources dépassent de peu le plafond applicable, le ménage reçoit une allocation de rentrée scolaire réduite, calculée en fonction des revenus.

ARS différentielle :

Peut bénéficier d'une ARS différentielle (AD), toute famille dont le revenu net de 2013 est compris entre :

- 24 306€ pour un enfant (+ 5 609€ par enfant supplémentaire)

Et

- 24 306€ + ARS (+5 609€ par enfant supplémentaire+montant des ARS pour les autres enfants)

Le montant de l'ARS différentielle est alors calculé comme suit :

$$AD = \frac{\text{plafond} + (\text{ARS} \times N) - \text{ressources}}{N}$$

N représente le nombre d'enfants âgés de 6 à 18 ans

ARS = montant de l'ARS en fonction de l'âge de l'enfant

Plafond = 24 306€ (+5 609 par enfant supplémentaire)

Date de versement

L'ARS est versée fin août. Pour les jeunes de 16 à 18 ans, les parents doivent déclarer au préalable que l'enfant est scolarisé.

L'allocation de rentrée scolaire est versée, sous condition de ressources aux familles pour chaque enfant à charge de 6 ans à 18 ans afin de les aider à financer le coût de la rentrée scolaire. Depuis 2008, le montant de l'allocation varie en fonction de l'âge de l'enfant

Enfants de 6 à 10 ans	364,45€
-----------------------	---------

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2015**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (<http://www.oecd.org/fr/social/prestations-et-salaires.htm>)

Enfants de 11 à 14ans	384,56€
Enfants de 15 à 18ans	397,88€

6.2.2 Revenus et salaires non-considérés / Income and Earnings disregards

Il n'y avait pas de condition de ressources jusqu'au 1er juillet 2015. À compter du 1er juillet 2015, à partir de 2 enfants à charge âgés de moins de 20 ans, les familles bénéficiaires continuent à percevoir des allocations familiales mais leur montant varie également en fonction des ressources du foyer.

Trois tranches de revenus sont créées. Le montant des allocations varie désormais en fonction de la tranche dans laquelle le ménage se situe.

La majoration pour âge versée lorsqu'un enfant atteint l'âge de 14 ans (sauf pour l'aîné si la famille ne compte que deux enfants à charge) et l'allocation forfaitaire versée aux familles d'au moins 3 enfants lorsque l'aîné, toujours à charge, atteint l'âge de 20 ans, sont aussi concernées par cette réforme.

Nouveaux plafonds de ressources pour les allocations familiales

Les ressources du foyer retenues sont les mêmes que celles prises en compte par la CAF pour le calcul d'autres prestations familiales soumises à conditions de ressources.

Ainsi, pour les allocations versées à partir du 1er juillet 2015 et jusqu'au 31 décembre 2015, les ressources retenues seront celles perçues au cours de l'année 2013.

Ces ressources permettent de déterminer à quelle tranche de ressources le ménage appartient afin de déterminer le montant des allocations familiales auquel il ouvre droit.

Plafonds de ressources annuelles pour les allocations familiales			
Tranche de revenus annuels en fonction de la composition du foyer	Tranche 1	Tranche 2	Tranche 3
Pour une famille avec deux enfants	Ressources inférieures ou égales à 67 140 €	Ressources supérieures à 67 140 € et inférieures ou égales à 89 490 €	Ressources supérieures à 89 490 €
Pour une famille avec trois enfants	Ressources inférieures ou égales à 72 735 €	Ressources supérieures à 72 735 € et inférieures ou égales à 95 085 €	Ressources supérieures à 95 085 €
Pour une famille avec quatre enfants	Ressources inférieures ou égales à 78 330 €	Ressources supérieures à 78 330 € et inférieures ou égales à 100 680 €	Ressources supérieures à 100 680 €
Pour une famille avec plus de quatre enfants	+ 5 595 € par enfant supplémentaire *	+ 5 595 € par enfant supplémentaire *	+ 5 595 € par enfant supplémentaire *

Plafonds applicables du 1^{er} juillet 2015 au 31 décembre 2015

*A noter :

Ce tableau présente les plafonds pour les familles composées de 2, 3 ou 4 enfants. Si la famille a plus de 4 enfants : il faut ajouter + 5 595 € par enfant supplémentaire aux montants indiqués pour une famille de 4 enfants.

Rappel : L'enfant qui atteint l'âge de 20 ans n'ouvre plus droit aux allocations familiales et à la majoration pour âge. Il est considéré à la charge du foyer allocataire uniquement pour la détermination du plafond de ressources applicable à ce foyer pour le forfait d'allocations familiales.

Un complément dégressif pour les familles proches d'un plafond Pour les familles des tranches 2 et 3 dont les ressources annuelles dépassent de peu l'un des deux plafonds, un complément dégressif calculé par la CAF pourra être versé.

6.3 Régime d'imposition de l'allocation et interaction avec d'autres allocations / Tax treatment of benefit and interaction with other benefits

Les allocations familiales ne sont pas imposables, mais elles sont soumises à la CRDS.

6.4 Traitement de groupes particuliers / Treatment of particular groups

Enfant(s) en résidence alternée

Pour les parents séparés ou divorcés, s'ils ont un ou plusieurs enfants en résidence alternée, ils peuvent opter pour le partage des allocations familiales.

Dans ce cas, chaque parent peut bénéficier d'une part des allocations familiales, en tenant compte de l'ensemble des enfants qu'il a à sa charge et, à partir de juillet 2015, des ressources de son foyer.

D'un commun accord, les parents peuvent donc

- soit désigner celui des deux parents qui sera le bénéficiaire pour toutes les prestations,
- soit choisir le partage des allocations familiales et désigner un bénéficiaire pour les autres prestations.

À défaut d'accord entre les deux parents

Une part des allocations familiales est versée à chaque parent. Les autres prestations sont maintenues au parent qui les reçoit déjà.

Allocation versée aux 20 ans d'un enfant dans une famille nombreuse

Lorsqu'un enfant atteint l'âge de 20 ans, il cesse d'être compté comme enfant à charge.

Pour la famille d'au moins 3 enfants, la perte financière peut être importante. Pour atténuer cette réduction, une **allocation forfaitaire provisoire** est versée si les 3 conditions suivantes sont remplies :

- l'enfant de 20 ans doit encore vivre au foyer de l'allocataire,
- il ne doit pas percevoir un revenu professionnel supérieur à 893,25 €,
- le mois précédant ses 20 ans, les allocations familiales ont été versées pour au moins 3 enfants.

Son montant est de :

Montant allocation forfaitaire		
Enfants à charge	Ressources	Allocation forfaitaire pour un enfant concerné
3 enfants	Inférieures ou égales à 72 735 €	81,78 €
	Supérieures à 72 735 € et inférieures ou égales à 95 085 €	40,89 €
	Supérieures à 95 085 €	20,45 €

Montant allocation forfaitaire		
Enfants à charge	Ressources	Allocation forfaitaire pour un enfant concerné
4 enfants	Inférieures ou égales à 78 330 €	81,78 €
	Supérieures à 78 330 € et inférieures ou égales à 100 680 €	40,89 €
	Supérieures à 100 680 €	20,45 €

Elle est versée automatiquement jusqu'au mois précédant le 21^e anniversaire de l'enfant.

Le complément familial est versé, sous certaines conditions, aux personnes ayant au moins 3 enfants à charge. Son montant est de 168,35€ de base, de 202,05€ lorsqu'il est majoré.

Conditions pour en bénéficier

- *Conditions liées aux enfants* : L'allocataire doit avoir au moins 3 enfants à charge, âgés de plus de 3 ans et de moins de 21 ans.
- *Conditions de ressources* : Le complément familial peut être versé en 2015 si les ressources du ménage au titre 2013 n'ont pas dépassé les limites suivantes :

Plafonds de ressources

Situation familiale	Couple		Parent isolé
	Avec 2 revenus	Avec 1 revenu	
3 enfants	45 941 €	37 555 €	45 941 €
4 enfants	52 200 €	43 814 €	52 200 €
Par enfant supplémentaire	6 259 €	6 259 €	6 259 €

- Une majoration du complément familial peut être versé en 2015 si les ressources du ménage au titre de 2013 n'ont pas dépassé les limites suivantes :

Plafonds de ressources

Situation familiale	Couple		Parent isolé
	Avec 2 revenus	Avec 1 revenu	
3 enfants	22 972 €	18 779 €	22 972 €
4 enfants	26 102 €	21 909 €	26 102 €
Par enfant supplémentaire	3 130 €	3 130 €	3 130 €

Si les ressources dépassent faiblement le plafond de ressources, une allocation différentielle est versée.

On considère qu'il y a 2 revenus si chacun des revenus annuels nets est au moins égal en 2013 à 5 036 €.

À noter : si la famille bénéficiaire habite dans un département d'outre-mer, les conditions d'attribution et le montant du complément familial sont différents.

Prime de déménagement

À l'occasion de la naissance du 3^eme enfant (ou plus), en cas de déménagement, le ménage peut bénéficier d'une prime de déménagement, sous certaines conditions.

Cette prime est attribuée si la famille déménage :

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2015**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (<http://www.oecd.org/fr/social/prestations-et-salaires.htm>)

- avec au moins 3 enfants à charge dont un de moins de 2 ans,
- ou à l'occasion de la naissance du 3^e enfant ou plus.

La famille doit par ailleurs :

- déménager entre le 1^{er} jour du mois civil suivant le 3^{ème} mois de grossesse et le dernier jour du mois civil qui précède les 2 ans du 3^e enfant (ou des suivants)
- et remplir les conditions d'ouverture du droit aux allocations de logement pour la nouvelle résidence dans un délai de 6 mois à compter du déménagement.

Le montant de la prime est égal aux dépenses réellement engagées pour le déménagement, dans la limite de 974,90 euros pour 3 enfants à charge (+81,24 euros par enfant en plus).

Prime à la naissance de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE)

La prime à la naissance de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) est une prime versée sous condition de ressources. Depuis janvier 2015, elle est versée 2 mois après la naissance de l'enfant. Elle a pour objet de faire face aux dépenses liées à la naissance d'un d'enfant et à son entretien.

Conditions pour en bénéficier

Conditions liées à la grossesse

Pour percevoir la prime à la naissance, il faut attendre un enfant et se soumettre au premier examen prénatal médical pendant la grossesse. Son montant est de 923,08€ (ce montant est multiplié par le nombre d'enfants en cas de naissances multiples).

Plafond de ressources

Les familles peuvent bénéficier de la prime de naissance si leurs ressources sont inférieures à un plafond. Les ressources 2013 perçues par le foyer sont prises en compte pour l'examen des droits pour l'année 2015. Elles ne doivent pas dépasser une limite qui varie selon la situation du ménage. La situation de famille est celle du 6^e mois de grossesse, l'enfant à naître comptant pour 1 enfant à charge. Le plafond de ressources varie selon le rang et le nombre d'enfants nés ou à naître.

Plafond de ressources de la prime de naissance (en euros)

	Plafond	Plafond couple bi-actif ou parent isolé
En l'absence d'un autre enfant né ou adopté avant le 1^{er} avril 2014		
1 enfant	35 729	47 217
2 enfants	42 875	54 363
3 enfants	51 450	62 938
Par enfant supplémentaire	8 575	8 575
En l'absence d'un autre enfant né ou adopté avant le 1^{er} avril 2014		
1 enfant	35 729	45 393
2 enfants	42 172	51 836
3 enfants	48 615	58 279
Par enfant supplémentaire	6 443	6 443

Il y a 2 revenus dans le couple lorsque les 2 conjoints ou concubins :

- exercent une activité professionnelle productrice de revenus ou/et perçoivent des indemnités journalières d'accident de travail ou de maladie professionnelle,
- et que chacun de ces revenus a été au moins égal, en 2013, à 5 036 €.

Naissance d'un enfant : allocation de base de la PAJE

Après la naissance de l'enfant, l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) est versée sous conditions de ressources. Elle est versée à compter du mois suivant la naissance de l'enfant et jusqu'au mois précédant son 3^e anniversaire.

Son montant :

Taux plein	184,62 €
Taux partiel (en cas de revenus supérieurs à un certain plafond et pour les enfants nés à compter du 1 ^{er} avril 2014)	92,31€

Plafonds de ressources de l'allocation de base de la PAJE (en euros)

Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1 ^{er} avril 2014				
	Plafond		Plafond bi-activité ou isolement	
1 enfant	35 729		47 217	
2 enfants	42 875		54 363	
3 enfants	51 450		62 938	
Par enfant supplémentaire	8 575		8 575	
En présence d'un autre enfant né ou adopté à compter du 1 ^{er} avril 2014				
	Taux plein		Taux partiel	
	Plafond	Plafond bi-activité ou isolement	Plafond	Plafond bi-activité ou isolement
1 enfant	29 907	37 996	35 729	45 393
2 enfants	35 300	43 389	42 172	51 863
3 enfants	40 693	48 782	48 615	58 279
Par enfant supplémentaire	5 393	5 393	6 443	6 443

Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) : prime à l'adoption

La prime à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) a pour objet de faire face aux dépenses liées à l'adoption ou l'accueil en vue d'une adoption d'un d'enfant et à son entretien. Elle est versée sous condition de ressources.

Le montant net de la prime d'adoption s'élève à 1 846,15 €. La prime est versée en une seule fois au plus tard le mois qui suit l'arrivée de l'enfant au foyer.

Plafond de ressources (enfant né à partir du 1er avril 2014)

Les familles peuvent bénéficier de la prime de naissance si leurs ressources sont inférieures à un plafond. Les ressources 2013 perçues par le foyer sont prises en compte pour l'examen des droits pour l'année 2015. Elles ne doivent pas dépasser une limite qui varie selon la situation du ménage. Le plafond de ressources varie selon le rang et le nombre d'enfants adoptés.

Plafonds de ressources suivant la situation du demandeur

Nombre d'enfants à charge	Couple avec 1 revenu	Couple avec 2 revenus	Parent isolé
1 enfant	35 729 €	45 393 €	45 393 €
2 enfants	42 875 €	51 836 €	51 836 €
3 enfants	51 450 €	58 279 €	58 279 €
4 enfants	60 025 €	64 722 €	64 722 €
Par enfant supplémentaire	8 575 €	8 575 €	8 575 €

Il y a 2 revenus dans le couple lorsque les 2 conjoints ou concubins :

- exercent une activité professionnelle productrice de revenus ou/et perçoivent des indemnités journalières d'accident de travail ou de maladie professionnelle,
- et que chacun de ces revenus a été au moins égal, en 2013, à 5 036 €.

Il existe en France de nombreuses prestations familiales qui sont versées selon les circonstances. Celles-ci incluent, le complément de libre choix d'activité de la PAJE, l'allocation de rentrée scolaire, et l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Elles sont mentionnées pour référence mais ne sont pas comprises dans nos calculs.

6.4.1 Personnes jeunes / Young persons

6.4.2 Salariés âgés / Older Workers

6.4.3 Autre cas échéant, y compris les personnes à mobilité réduite / Others if applicable, including disabled

7. Garde d'enfant pour les enfants d'âge préscolaire / Childcare for pre-school children

Évolution du mode de garde principal des enfants de moins de 3 ans en semaine de 8 heures à 19 heures entre 2002 et 2013⁸.

Modes de garde principal des enfants de moins de 3 ans	2002	2007	2013
Parents	70%	63%	61%
Grands-parents ou autres membres de la famille	4%	4%	3%
Assistante maternelle agréée	13%	18%	19%
EAJE	9%	10%	13%
Autres*	4%	5%	5%
Total	100%	100%	100%

EAJE : établissement d'accueil du jeune enfant.

(*) Garde à domicile, école, assistante maternelle non agréée, ami, voisin, baby-sitter ou autre personne extérieure

à la famille, jardin d'enfants, garde périscolaire, centre de loisirs ou établissement spécialisé.

Champ • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans.

Sources • Enquêtes Modes de garde et d'accueil des jeunes enfants, DREES.

Combinaisons de modes de garde principal et secondaire : fréquence et durée moyenne passée auprès de chaque mode

Mode de garde principal	Mode de garde secondaire	% des enfants de moins de 3 ans	Temps moyen passé dans le mode de garde principal (h:min)	Temps moyen passé dans le mode de garde secondaire (h:min)
Parents	Aucun	32	55 : 00	
Assistante maternelle agréée	Parents	18	37 : 08	16 : 30
EAJE	Parents	12	38 : 54	14 : 52
Parents	Assistante maternelle agréée	9	34 : 28	18 : 56
Parents	EAJE	8	39 : 54	14 : 02

⁸ Modes de garde et d'accueil des jeunes enfants en 2013, Études et résultats DREES n° 896, octobre 2014 (<http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er896.pdf>)

Parents	Grands-parents*	7	44 : 07	09 : 34
Parents	École	3	37 : 35	15 : 07
Autres combinaisons		11		
Ensemble		100		

EAJE : établissement d'accueil du jeune enfant.

(*) Ou d'autres membres de la famille.

Lecture • Au cours de la semaine (du lundi au vendredi, de 8 heures à 19 heures), 18 % des enfants de moins de 3 ans sont gardés à titre principal par une assistante maternelle et à titre secondaire par leurs parents. Ils passent en moyenne 37 heures et 8 minutes chez l'assistante maternelle et 16 heures et 30 minutes avec leurs parents.

Champ • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans.

Sources • Enquête Modes de garde et d'accueil des jeunes enfants, DREES, 2013.

7.1 *Frais de garde d'enfant payés par les parents/ Out-of-pocket childcare fees paid by parents*

Garde d'enfant à plein temps

Présentation des taux d'effort à la charge d'un ménage ayant recours à un mode de garde à temps plein pour un enfant de moins de trois ans.

La Prestation d'Accueil du Jeune Enfant (PAJE), mise en place le 1er janvier 2004, a pour objectif de garantir une meilleure solvabilisation des familles qui doivent recourir à un mode de garde payant. Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) consiste en :

- Une prise en charge des cotisations sociales de la personne qui assure la garde du ou des enfants, à 100% dans le cas d'un recours à un assistant maternel agréé et à hauteur de 50% dans la limite de **447 €** par mois dans le cas d'une garde à domicile (dans la limite de 224 € par mois pour un enfant de 3 à 6 ans).
- Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde du ou des enfants. Le montant versé dépend des revenus des parents, du nombre d'enfants à charge et de leur âge (cela peut aller de **174,37 € à 460,93 €** par mois). Dans tous les cas, un minimum de 15% de la dépense reste à la charge de la famille. Ce montant est versé par enfant (assistant maternel) ou par famille (garde à domicile). Il est divisé par deux si l'enfant est âgé de 3 à 6 ans.

Montants et plafonds en vigueur le 1^{er} juillet 2015, après CRDS

Complément de libre choix du mode de garde (cas général)

Revenus en €	Enfant de 0 à 3 ans		Enfant de 3 à 6 ans	
	% BMAF	Montant en €	% BMAF	Montant en €
Emploi direct				
Revenus ≤ 21 248 €	114,04	460,93	57,02	230,47
Revenus > 21 248 € et ≤ 47 217 €	71,91	290,65	35,96	145,34
Revenus > 47 217 €	43,14	174,37	21,57	87,19

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2015**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE Prestations et Salaires (<http://www.oecd.org/fr/social/prestations-et-salaires.htm>)

Association ou entreprise				
<i>Assistante maternelle</i>				
Revenus ≤ 21 248	172,57	697,50	86,285	348,75
Revenus > 21 248 et ≤ 47 217	143,81	581,25	71,905	290,625
Revenus > 47 217	115,05	465,01	57,525	232,505
<i>Garde à domicile et « micro-crèche »</i>				
Revenus ≤ 21 248	208,53	842,84	104,265	421,42
Revenus > 21 248 et ≤ 47 217	179,76	726,55	89,88	363,275
Revenus > 47 217	151,00	610,32	75,5	305,16

Complément de libre choix du mode de garde (en cas d'horaires atypiques de travail des parents), montants en € après CRDS

Revenus en €	Enfant de 0 à 3 ans	Enfant de 3 à 6 ans
Emploi direct		
Revenus ≤ 21248	507,02	253,31
Revenus > 21248 et ≤ 47217	319,72	159,88
Revenus > 47217	191,80	95,90
Association ou entreprise		
<i>Assistante maternelle</i>		
Revenus ≤ 21248	767,25	383,63
Revenus > 21248 et ≤ 47217	639,38	319,70
Revenus > 47217	511,50	255,76
<i>Garde à domicile et « micro-crèche »</i>		
Revenus ≤ 21248	927,13	463,57
Revenus > 21248 et ≤ 47217	799,21	399,61
Revenus > 47217	671,35	335,68

La prestation partagée d'éducation de l'enfant (Prepaee) permet à un ou aux deux parents de cesser ou de réduire leur activité professionnelle pour s'occuper de leur enfant. Elle fait partie de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje).

	%BMAF	Montant en euros
Prestation partagée d'éducation de l'enfant		
<i>Non-perception de l'allocation de base et naissance avant le 1^{er} avril 2014</i>		
Taux plein	142,57	576,24
Taux partiel ≤ 50%	108,41	438,17
Taux partiel entre 50 et 80%	81,98	331,35
<i>Perception de l'allocation de base ou naissance après le 1^{er} avril 2014</i>		
Taux plein	96,62	390,52
Taux partiel ≤ 50%	62,46	252,46
Taux partiel entre 50 et 80%	36,03	145,63
Prestation partagée d'éducation de l'enfant majorée*		
<i>Non-perception de l'allocation de base et naissance avant le 1^{er} avril 2014</i>	203,88	824,04
<i>Perception de l'allocation de base ou naissance après le 1^{er} avril 2014</i>	157,93	638,33

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2015**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (<http://www.oecd.org/fr/social/prestations-et-salaires.htm>)

Montant de la BMAF : 406,21€

Conformément à la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 août 2014, le CLCA et le Colca ont été respectivement remplacés par une prestation partagée d'éducation de l'enfant (Prepree) et par la Prepree majorée au 1^{er} janvier 2015.

*Le 3^e enfant ou plus doit être né ou adopté à compter du 1^{er} juillet 2007.

Coûts de garde d'enfants en crèche au 1er janvier 2015:

Le tarif horaire est calculé en pourcentage des ressources mensuelles de la famille, selon sa composition (nombre d'enfants à charge au sens des prestations familiales) et selon le type d'accueil.

Famille avec	Accueil collectif Halte-garderie, crèche, multi-accueil	Famille avec	Accueil familial/parental Crèche familiale, parentale, micro-crèche
	% des ressources familiales mensuelles		% des ressources familiales mensuelles
1 enfant	0,06%	1 enfant	0,05%
2 enfants	0,05%	2 enfants	0,04%
3 enfants	0,04%	3 à 5 enfants	0,03%
4 à 7 enfants	0,03%		
A partir de 8 enfants	0,02%	A partir de 6 enfants	0,02%

Un tarif horaire plancher est obligatoirement applicable quand les ressources mensuelles de la famille sont inférieures ou égales à 647,49€. Dans ce cas, ce tarif horaire minimum est de :

Famille avec	Accueil collectif Halte-garderie, crèche, multi-accueil	Famille avec	Accueil familial/parental Crèche familiale, parentale, micro-crèche
	% des ressources familiales mensuelles		% des ressources familiales mensuelles
1 enfant	0,39 €	1 enfant	0,32 €
2 enfants	0,32 €	2 enfants	0,26 €
3 enfants	0,26 €	3 à 5 enfants	0,19 €
4 à 7 enfants	0,19 €		
A partir de 8 enfants	0,13 €	A partir de 6 enfants	0,13 €

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2015**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (<http://www.oecd.org/fr/social/prestations-et-salaires.htm>)

Un tarif horaire plafond peut être appliqué quand les ressources mensuelles de la famille sont supérieures ou égales à 4845,51€. Dans ce cas, ce tarif horaire maximum est de :

Famille avec	Accueil collectif Halte-garderie, crèche, multi-accueil	Famille avec	Accueil familial/parental Crèche familiale, parentale, micro-crèche
	% des ressources familiales mensuelles		% des ressources familiales mensuelles
1 enfant	2,91 €	1 enfant	2,42 €
2 enfants	2,42 €	2 enfants	1,94 €
3 enfants	1,94 €	3 à 5 enfants	1,44 €
4 à 7 enfants	1,44 €		
A partir de 8 enfants	0,97 €	A partir de 6 enfants	0,97 €

Ces tarifs plancher et plafond sont réglementairement applicables du 1^{er} janvier 2015 au 31 décembre 2015.

7.2 Allocations de garde d'enfant pour les services de garde formel / Child-care benefits for formal centre-based care

Le complément de libre choix du mode de garde de la PAJE est attribué à la personne ou au ménage qui recourt à un assistant maternel agréé ou à une garde à domicile pour la garde d'un enfant de moins de six ans.

Le complément de libre choix d'activité de la PAJE est attribué à la personne qui n'exerce pas d'activité professionnelle ou qui l'exerce à temps partiel pour s'occuper d'un enfant de moins de trois ans. Il est destiné à compenser l'arrêt ou la réduction de l'activité professionnelle ou son exercice à temps partiel à l'occasion d'une naissance ou d'une adoption.

7.2.1 Conditions pour recevoir l'allocation / Conditions of receipt

Complément de libre choix du mode de garde :

- Avoir un enfant âgé de moins de six ans.
- La personne ou le ménage doit bénéficier d'un revenu minimal tiré d'une activité professionnelle.
- En cas de garde par un assistant maternel, celle-ci doit être agréée.

Complément de libre choix d'activité

L'attribution du complément est subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle d'au moins deux ans consécutifs ou non dans une période variable selon le rang de l'enfant (deux ans pour un enfant de rang un, quatre ans pour un enfant de rang deux et cinq ans pour un enfant de rang trois et plus).

Dans tous les cas, l'activité professionnelle doit permettre de valider au moins huit trimestres consécutifs ou non de droit à pension de vieillesse, c'est à dire pour un trimestre au moins 200 heures sur la base du SMIC en vigueur au 1^{er} janvier de l'année de l'activité.

Le complément de libre choix d'activité n'est pas cumulable avec le complément familial.

Le complément de libre choix d'activité à taux partiel est cumulable avec le complément de libre choix du mode de garde attribué aux enfants âgés de 3 à 6 ans.

7.2.2 *Calcul du montant de l'allocation / Calculation of benefit amount*

7.2.2.1 Calcul de l'allocation brute / Calculation of gross benefit

Il prend, d'une part, en charge les cotisations et contributions sociales liées à l'emploi :

- la totalité de ces cotisations en cas de garde par une assistante maternelle agréée, à la condition que la rémunération de celle-ci ne dépasse pas 47,65 brut par heure et par enfant gardé ;

En cas d'emploi direct d'une assistante maternelle ou d'une garde d'enfant à domicile, est pris en charge

- **Une partie de la rémunération de du salarié :** le montant de la prise en charge partielle de la rémunération du salarié dépend de vos revenus, du nombre d'enfants et de leur âge. Un minimum de 15 % de la dépense restera à charge de l'employeur.

Selon les seuils de revenus suivants :

(see table below)

* Depuis le 1er juin 2012, ce montant est majoré de 40 % si le parent est isolé.

7.2.2.2 Revenus et salaires non-considérés / Income and earnings disregards

Le complément de libre choix du mode de garde est modulé en fonction des ressources.

Les ressources prises en compte sont les revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, c'est à dire les revenus de chaque catégorie auxquels sont appliqués les abattements fiscaux spécifiques à chacune d'entre elles (par exemple, l'abattement de 10% pour les salariés et pensionnés).

Le montant du complément de libre choix d'activité est fonction de la durée actuelle de travail (cessation complète ou à temps partiel), mais ne dépend pas du niveau actuel de la rémunération.

7.2.3 Régime d'imposition de l'allocation et interaction avec d'autres allocations / Tax treatment of benefit and interaction with other benefits

Les compléments de libre choix du mode de garde et d'activité ne sont pas imposables mais sont soumis à la CRDS.

Le recours à un assistant maternel agréé ouvre droit à un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses dans la limite d'un plafond (article 200 quater B du code général des impôts). Le Crédit d'impôt a un maximum 1.150 € par enfant (Somme à déclarer 2.300 € maximum)

La garde à domicile ouvre droit à une réduction d'impôt égale à 50 % des dépenses engagées dans la limite d'un plafond (article 199 sexdecies du code général des impôts).

7.3 Durée de l'allocation/ Benefit duration

Le complément de libre choix du mode de garde est attribué chaque mois jusqu'au sixième anniversaire de l'enfant tant que les conditions d'attribution sont remplies (le montant est toutefois réduit de moitié de 3 à 6 ans).

Le complément de libre choix d'activité peut être versé jusqu'aux trois ans de l'enfant ou jusqu'aux 6 ans des enfants en cas de naissances multiples d'au moins trois enfants.

7.4 Traitement de groupes particuliers/ Treatment of particular groups

Néant.

LES AVANTAGES FISCAUX LIÉS À LA GARDE DES JEUNES ENFANTS

Tout particulier qui expose des dépenses pour faire garder un ou plusieurs de ses enfants peut bénéficier d'un avantage fiscal qui prend la forme, selon le cas, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt. Cet avantage diffère selon que l'enfant est gardé au domicile des parents ou par une assistante maternelle agréée, au domicile de cette dernière.

Quel est l'avantage fiscal pour une garde à domicile ?

Ouvrent droit à un avantage fiscal (réduction d'impôt ou crédit d'impôt, voir ci-dessous), les sommes versées par un contribuable domicilié en France pour l'emploi d'un salarié qui rend des services définis à l'article D. 7231-1 du code du travail, notamment la garde d'enfant à son domicile. Toutes les activités de services à la personne telles que listées par la réglementation ouvrent donc droit à cet avantage fiscal. Celui-ci est également ouvert en cas de recours :

- à une association, une entreprise ou un organisme ayant reçu un agrément délivré par l'État et qui rend des services mentionnés ci-dessus ;
- à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale (par exemple, un centre communal d'action sociale).

Pour bénéficier de l'avantage fiscal (réduction d'impôt ou crédit d'impôt), il suffit d'inscrire dans la déclaration de revenus les sommes dépensées (salaires + charges et/ou montant facturé par l'association,

l'entreprise ou l'organisme) et, le cas échéant, de joindre l'attestation annuelle transmise par l'URSSAF et/ou la facture de l'association, organisme ou entreprise.

Les dépenses prises en compte et leurs limites

L'avantage fiscal est égal à 50 % des dépenses prises en compte, dans la limite d'un plafond. Les dépenses prises en compte sont celles effectivement supportées par le contribuable, retenues dans la limite de 12 000 € (soit une réduction ou un crédit d'impôt maximal de 6 000 €) ; ce plafond est porté à 15 000 euros (soit un avantage maximal de 7 500 euros) pour la première année d'imposition pour laquelle le contribuable bénéficie de cet avantage au titre de l'emploi direct d'un salarié.

Ce plafond de 12 000 € ou 15 000 € est majoré de 1 500 € :

- par enfant à charge (cette somme est divisée par deux en cas de d'enfant à charge de l'un et l'autre de ses parents séparés dans le cadre d'une garde alternée) ;
- pour chaque membre du foyer fiscal âgé de 65 ans et plus ;
- lorsque le contribuable rémunère un salarié au domicile d'un ascendant bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) lorsque ce dernier est âgé de plus de 65 ans.

L'application de ces majorations ne peut toutefois pas porter le plafond des dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt au-delà de 15 000 € (soit une réduction ou un crédit d'impôt maximal de 7 500 €) dans le cas général et de 18 000 € (soit une réduction ou un crédit d'impôt maximal de 9 000 €) pour la première année d'imposition pour laquelle le contribuable bénéficie de cet avantage au titre de l'emploi direct d'un salarié (cette disposition est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2009). Pour les personnes invalides obligées de faire appel à l'assistance d'une tierce personne et les contribuables ayant à charge une personne invalide de 3e catégorie ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), le plafond des dépenses déductibles est fixé à 20 000 € (soit une réduction ou un crédit d'impôt maximal de 10 000 €) Sur l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (ex. allocation d'éducation spéciale), voir le site des caisses d'allocations familiales.

L'avantage fiscal porte sur :

- les rémunérations déclarées et les cotisations sociales correspondantes,
- le montant des factures émises par l'organisme ou l'entreprise agréé. Les aides dont le particulier a éventuellement bénéficié (aide financière du comité d'entreprise ou de l'entreprise) sont exonérées d'impôt sur le revenu, mais doivent être déduites de la base de calcul de l'avantage fiscal.

Les situations ouvrant droit à un crédit d'impôt

L'avantage fiscal prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées ci-dessus lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- les dépenses concernent les services à la personne, tels que leur liste est donnée par l'article D. 7231-1 du Code du travail, et notamment la garde d'enfant(s) au domicile du contribuable,
- ces dépenses sont supportées par le contribuable pour l'emploi d'un salarié à sa résidence ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme mentionné ci-dessus (voir « les dépenses prises en compte et leurs limites ») ;
- ces dépenses sont acquittées par :
 - un contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle ou est inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois durant 3 mois au moins au cours de l'année du paiement des dépenses ;

- des personnes mariées ou ayant conclu un PACS, soumises à une imposition commune, qui toutes deux satisfont à l'une ou l'autre conditions visées ci-dessus (exercice d'une activité professionnelle ou inscription sur la liste des demandeurs d'emploi).

Le crédit d'impôt présente l'avantage, par rapport à une simple réduction d'impôt, de bénéficier intégralement aux contribuables, même s'ils ne sont pas imposables ou si le montant de leur impôt est inférieur au crédit d'impôt auquel ils ont droit. En effet, si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué au contribuable. Ainsi, par exemple, si un contribuable non imposable engage des dépenses lui ouvrant droit à un crédit d'impôt de 3 000 €, le Trésor public lui restituera cette somme ; s'il est redevable d'un impôt de 1 500 €, il recevra du Trésor public un chèque de la différence, soit 1 500 €.

Les situations ouvrant droit à une réduction d'impôt

La réduction d'impôt concerne les contribuables qui engagent des dépenses ouvrant droit à cet avantage fiscal mais qui :

- soit ne font pas partie des catégories de contribuables susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt (voir ci-dessus) ;
- soit font partie de ces catégories mais ont supporté des dépenses ouvrant droit à réduction à la résidence d'un ascendant. Dans tous les cas, la réduction d'impôt est calculée sur la base de 50 % des dépenses effectivement supportées par le contribuable, retenues dans les limites indiquées précédemment.

La législation fiscale prévoit un mécanisme de plafonnement global de certains avantages fiscaux dont bénéficie un contribuable au titre d'une même année d'imposition. Codifié à l'article 200-0 A du code général des impôts (CGI), ce mécanisme prévoit qu'au titre d'une année d'imposition, l'avantage en impôt procuré par certains avantages fiscaux est limité, pour un même foyer fiscal, quelle que soit la composition de ce dernier (personne seule, couple marié ou pacsé, avec ou sans enfants), à un certain montant. Les avantages fiscaux liés à la garde des jeunes enfants (emploi d'un salarié à domicile - frais de garde des jeunes enfants) sont compris dans le champ d'application de ce plafonnement ; toutes précisions utiles peuvent être obtenues sur le site www.impots.gouv.fr ou auprès du service de renseignements téléphoniques « Impôts-Service » au 0810 467 687 (prix d'un appel local depuis un poste fixe).

Quel est l'avantage fiscal pour l'emploi d'une assistante maternelle ?

Les dépenses engagées pour la garde d'un ou de plusieurs enfants par un(e) assistant(e) ouvrent droit à un crédit d'impôt égal à 50 % du montant de ces dépenses, retenues dans la limite d'un plafond annuel fixé à 2 300 € par enfant à charge (le crédit d'impôt sera donc, au maximum, de 1 150 €). Comme pour tout crédit d'impôt, s'il excède le montant de l'impôt dû, l'excédent est remboursé au contribuable (voir exemple ci-dessus). L'avantage fiscal s'applique également lorsque l'enfant est gardé hors du domicile de ses parents dans un établissement de garde d'enfants : crèche, garderie, jardin d'enfants, halte-garderie, garderie périscolaire, etc.

Si le contribuable bénéficie d'une aide de sa CAF (ou de sa caisse de MSA) au titre de la garde de ses enfants (par exemple, le complément de libre choix du mode de garde versé dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant - PAJE -), le montant de cette aide est déduit du montant à retenir pour l'assiette du crédit d'impôt.

En revanche, figurent parmi les dépenses prises en compte pour le crédit d'impôt (dépenses dites « éligibles »), certaines indemnités connexes à la garde destinées à couvrir, par exemple, l'achat par l'assistant ou l'assistante maternelle de jeux et matériels d'éveil, la part de consommation d'eau, d'électricité, de chauffage ..., facturées aux parents au titre des frais de garde : l'indemnité d'entretien destinée à couvrir ces frais est ainsi admise dans la base de calcul du crédit d'impôt.

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2015**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (<http://www.oecd.org/fr/social/prestations-et-salaires.htm>)

Le crédit d'impôt bénéficie aux contribuables domiciliés en France, au titre des dépenses effectivement supportées par eux :

- payées à un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) ;
- pour la garde de leur(s) enfant(s) à charge, âgés de moins de 6 ans au 1er janvier de l'année d'imposition.

Aucune condition d'activité professionnelle n'est requise pour bénéficier de ce crédit d'impôt.

Si les parents sont divorcés ou séparés, le crédit d'impôt bénéficie à celui des parents qui supporte la charge principale d'entretien et d'éducation de l'enfant. Toutefois, en cas de résidence alternée de l'enfant, le crédit d'impôt est accordé pour moitié à chacun des parents et le plafond de prise en compte des dépenses (soit 2 300 €) est divisé par deux.

8. Allocations subordonnées à l'exercice d'un emploi / Employment-conditional benefits

La Prime pour l'emploi (PPE). Voir section 10.

Program name (local name in parentheses if available)		Prime pour l'Emploi (PPE)
Type of employment-conditional benefit		Non-wastable tax credit
Beneficiaries of employment-conditional benefit		Working individuals with low income (if better off with PPE than with RSA activité or top up RSA activité with PPE)
Eligibility and calculation criteria	Time dependency of employment-conditional benefit	No
	Child-based condition	No
	Influence of number of children on benefit amount	No
	Working hour criterion	Slightly different rates if working part-time
	Transition criterion	No
	Minimum earnings criterion for eligibility	Equivalent full-time net taxable earning of at least EUR 3743
Upgrading mechanism of the benefit		Linked to SMIC hourly rate
Benefit calculation(1)	Income assessment unit(3)	Taxable income
	(Maximum) benefit amount	EUR 961 for singles or dual earner couples, EUR 1044 for single earner couples, additional child supplements
	Phase-in rate	7.7%
	Phase-out rate	19.3% (5.1% for single-earner couple)

9. Allocation desoutien familial / Lone-parent benefits

L'allocation de soutien familial (ASF) est versée par la Caisse d'allocations familiales (Caf) ou la Mutualité sociale agricole (MSA) au parent qui élève seul son enfant ou à la personne qui a recueilli un enfant, qu'elle vive seule ou en couple.

Program name (local name in parentheses if available)			Lone parent benefit (Allocation Soutien Familial (ASF))
Type of benefit			Universal
Eligibility criteria	Age limits for children up to and including (in parentheses if student)		20
	Other conditions for receipt of benefit (including requirements for conditional cash transfers (CCT))		No
Uprating mechanism of the benefit			Annual adjustment, according to the evolution of consumer prices
Benefit amount	Benefit amount per child varies with (where +/- denotes increase/decrease: +++/-- above proportional, ++/-- proportional, +/- below proportional, +/- variable, 0: no effect)	Age of child	0
		Number of children	++
	Earnings disregard		n.a.
	Withdrawal rate		n.a.
	Assets part of means test?		n.a.

9.1 Conditions pour recevoir l'allocation / Conditions for receipt

L'allocataire doit résider en France. Il doit prouver que l'enfant vit bien sous son toit et qu'il suit son éducation. L'enfant doit être âgé de moins de 20 ans. S'il exerce une activité professionnelle, sa rémunération ne doit pas excéder 893,25 €.

- S'il s'agit d'un parent isolé L'allocataire peut bénéficier de l'ASF s'il est père seul ou mère seule.
- Si l'un des parents est décédé Si l'un des parents est décédé, l'allocataire a droit automatiquement à l'ASF.
- Si l'un des parents n'a pas reconnu l'enfant Si l'un des parents n'a pas reconnu l'enfant, celui qui l'a reconnu a droit automatiquement à l'ASF.
- Si l'allocataire a recueilli un enfant Si l'enfant est recueilli par un tiers, celui-ci peut avoir droit à cette allocation, qu'il vit seul ou en couple, sous conditions :
 - d'assumer la charge de l'enfant,
 - et d'avoir obtenu une décision judiciaire lui fixant la garde de l'enfant (par exemple, un jugement de placement).

- Si l'enfant est accueilli par un tiers et si les 2 parents sont décédés, il a automatiquement droit à l'ASF.
- Si le parent ne participe plus à l'entretien de l'enfant.
- Si l'un ou les deux parents ne participent plus à l'entretien de l'enfant depuis au moins 2 mois consécutifs, l'allocation peut être versée provisoirement, sous certaines conditions. Dans le cas où la pension alimentaire fixée pour l'enfant n'est pas versée, il doit accepter que la Caf ou la MSA engage toute action contre le parent défaillant pour récupérer la pension. L'allocation cesse d'être versée si l'allocataire vit en couple.

À savoir : dans certains départements, l'ASF est versée lorsque la pension n'est plus versée depuis un mois. Et elle est maintenue pendant 6 mois en cas de remariage, vie maritale ou signature d'un Pacs

En cas d'abandon, de séparation ou de divorce, si la pension alimentaire a été fixée par décision de justice, mais n'a pas été versée, l'ASF est due à l'allocataire à titre d'avance. La Caf ou la MSA se charge de récupérer la pension et se rembourse des sommes qu'elle a déjà versées à l'allocataire.

S'il n'y a pas eu de décision de justice fixant le montant de l'allocation, celle-ci est alors versée à l'allocataire pendant 4 mois. C'est le délai pendant lequel l'allocataire peut engager une action de justice, auprès du juge aux affaires familiales du TGI dont dépend son domicile, pour faire fixer le montant de la pension.

Sinon, le versement de l'allocation sera suspendu au bout de 4 mois.

Aucune action n'est exigée si le parent est reconnu hors d'état de faire face à ses obligations (exemples : incarcération, jugement précisant que l'un des parents est déchu de son autorité parentale).

9.2 Calcul du montant de l'allocation / Calculation of benefit amount

9.2.1 Calcul de l'allocation brute / Calculation of gross benefit

Le montant de l'ASF est revalorisé chaque 1^{er} avril, par décret.

Cas de figure	Montant par mois et par enfant	
	1^{er} avril 2014	1^{er} avril 2015
Pour un enfant privé de l'aide de l'un de ses parents	95,52	100,08
Pour un enfant privé de l'aide de ses deux parents	127,33	133,38 €

L'allocation est due à compter du mois suivant l'événement qui y donne droit (décès, divorce, abandon).

9.2.1.1 Versements additionnels irréguliers / Irregular additional payments

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2015**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (<http://www.oecd.org/fr/social/prestations-et-salaires.htm>)

9.2.2 *Revenus et salaires non-considérés / Income and earnings disregards*

9.3 *Régime d'imposition de l'allocation et interaction avec d'autres allocations / Tax treatment of benefit*

9.4 *Durée de l'allocation / Benefit duration*

9.5 *Traitement de groupes particuliers / Treatment of particular groups*

9.5.1 *Personnes jeunes / Young persons*

9.5.2 *Salariés âgés / Older Workers*

9.5.3 *Autre cas échéant, y compris les personnes à mobilité réduite / Others if applicable, including disabled*

10. Système d'imposition / Tax system

Il concerne l'impôt sur le revenu qui est perçu par l'état, et les impôts locaux perçus par les administrations décentralisées ou collectivités locales. Ces derniers (la taxe d'habitation et les impôts fonciers) varient considérablement selon les communes, ils n'ont pas été inclus dans cette étude.

10.1 Impôt sur le revenu / Income tax

Il est à noter que le système d'imposition de la France est le seul système des pays de l'OCDE où l'impôt sur le revenu n'est pas prélevé directement sur le salaire.

10.1.1 Abattements et crédits d'impôts / Tax allowances and credits

Earned income is reported net of compulsory employer and employee payroll deductions, except for 2.4 percentage points' worth of CSG (*contribution sociale généralisée*) and the 0.5% CRDS (*contribution pour le remboursement de la dette sociale*), which are not deductible from the income tax base.

Work-related expenses, corresponding to actual amounts or a standard allowance of 10% of net pay (with a minimum of EUR 426 and a ceiling of EUR 12 169).

Family status: The "family quotient" (*quotient familial*) system takes a taxpayer's marital status and family responsibilities into account. It involves dividing net taxable income into a certain number of shares [two shares for a married (or "PACSe") couple, one share for a single person, a half-share for each dependent child, an additional half-share for the third and each subsequent dependent child, an additional half-share for each dependent child of a single parent, and so on]: the total tax due is equal to the amount of tax corresponding to one share multiplied by the total number of shares. The tax benefit for a half-share is limited, however, to EUR 1 510 per half-share in excess of two shares for a couple, or one share for a single person, except for the first two half-shares granted for the first child of a lone parent, in which case the maximum benefit is EUR 3 562.

10.1.2 Définition du revenu imposable/Taxable income definition

Earned income is reported net of compulsory employer and employee payroll deductions, except for 2.4 percentage points' worth of CSG (*contribution sociale généralisée*) and the 0.5% CRDS (*contribution pour le remboursement de la dette sociale*), which are not deductible from the income tax base.

10.1.3 Barème d'imposition / Tax schedule

	Fraction of taxable income (1 share, in Euros)	Rate (in %)
1 st bracket	Up to 9 700	0
2 nd bracket	From 9 700 to 26 791	14
3 rd bracket	From 26 791 to 71 826	30
4 th bracket	From 71 826 to 152 108	41
5 th bracket	Above 152 108	45

A special rebate for taxpayers with a low tax liability is applied to the amount of tax resulting from the above schedule before reductions and tax credits. To be eligible, the tax on the household's income

must be less than EUR 1 553 for a single adult household and EUR 2 560 for a two adult household, in which case the rebate is equal to 75% of the difference between this ceiling and the amount of tax before the rebate. If the final tax is less than EUR 61, no tax is payable.

Exceptionnal contribution on high revenues

A exceptionnal contribution on high revenues is based on the reference taxable income (“revenu fiscal de référence”). The tax rates are 3% from EUR 250 000 to EUR 500 000 (single person), 4% over EUR 500 000 (single person), 3% from EUR 500 000 to EUR 1 000 000 (married couple or civil union) and 4% over EUR 1 000 000 (married couple or civil unions).

10.1.4 Crédit d'impôt récupérable : la Prime pour l'emploi (PPE) / refundable tax credit

This is a tax credit for households comprising wage-earners whose equivalent full-time net taxable earned income was between EUR 3 743 and EUR 26 572. The credit is determined in a multi-step calculation. First, the amount of the premium is calculated for each eligible wage-earner, and then the individual amounts are aggregated. The resulting amount may then be increased under certain conditions (dependent children or single-parent wage-earner). It is this final amount that is deducted from the family's tax liability. However, the credit is attributed only if the household's reference taxable income does not exceed the following limits: EUR 16 251 for a single person, EUR 25 231 for a single-parent family with two children, EUR 32 498 for a married or PACSed couple with no children, EUR 41 478 for a married or PACSed couple with two children. The credit was increased sharply, since the maximum amount was raised to EUR 960 in 2008. The PPE is not paid if it is less than EUR 30.

In the event of part-time work, the income used to compute the amount of the credit is converted to a full-time equivalent, and the resultant credit is then adjusted to the actual amount of time worked and increased. The increase has been raised: in 2007 (2006 income), the PPE of persons whose work ratio is 50% (persons working half-time all year or full-time for six months) amounts to 92.5% of the PPE of persons working full-time all year, versus 82.5% in 2006.

The following table shows the applicable schedule for computing the employment premium by income level and type of family, as selected by the OECD:

Family status	Full-time equivalent annual earnings between	Amount of employment premium (PPE)	Increase for family responsibilities	
Single person with no children	EUR 3 743 < R ≤ EUR 12 475 EUR 12 475 < R ≤ EUR 17 451	R*7.7% (EUR 17 451 - R) * 19.3 %		
Two-earner couple (married/PACSe)	EUR 3 743 < R ≤ EUR 12 475 EUR 12 475 < R ≤ EUR 17 451	R*7.7% (EUR 17 451 - R) * 19.3 %	Childless - -	Two Children EUR 72 EUR 72
Single-earner couple (married/PACSe)	EUR 3 743 < R ≤ EUR 12 475 EUR 12 475 < R ≤ EUR 17 451 EUR 17 451 < R ≤ EUR 24 950 EUR 24 950 < R ≤ EUR 26 572	R*7.7% + EUR 83 (EUR 17 451 - R)*19.3%+ EUR 83 EUR 83 (EUR 26 572 - R)* 5.1%	Childless - - -	Two Children EUR 72 EUR 72 EUR 36 EUR 36
Single-parent family with two children	EUR 3 743 < R ≤ EUR 12 475 EUR 12 475 < R ≤ EUR 17 451 EUR 17 451 < R ≤ EUR 26 572	R*7.7% (EUR 17 451 - R) * 19.3 % 0	EUR 108 EUR 108 EUR 72	

The PPE is increased for dependants in a household, and whether a married/PACSe couple has one or two earners can also affect the amount of the credit (with the amount for single-earner couples increased by EUR 83). The PPE is increased by EUR 36 for each dependent child, except in special cases (*e.g.* single-earner married/PACSe PPE recipients in the top two income brackets).

For the fourth consecutive year, the government decided to continue the freeze on the PPE scale for 2012.

Since 2010, the PPE is partly replaced by a new cash transfer benefit implemented in July 2009: the RSA (active solidarity income). This cash transfer ensures households earn a minimum income that increases with the number of hours worked. The RSA is not assessed here because to do so the knowledge of every cash transfer of the households (such as cash transfers for housing, unemployment etc...) is needed. The RSA is designed to meet three goals:

- encourage people to enter or return to the labour market, by guaranteeing them a lasting improvement in income;
- reduce poverty by providing recipients with a decent income;
- improve social support and occupational reintegration.

The RSA is a new benefit that supersedes two existing basic welfare payments, the so called “revenu minimum d’insertion” (minimum unemployment benefit - RMI) and the so called “allocation de parent isolé” (single-parent allowance - API). It also replaces temporary payments for welfare recipients who return to work (“prime de retour à l’emploi”, “prime forfaitaire de retour à l’emploi” bonuses and the “intéressement proportionnel” system of benefits combined with part-time work). However, the eight family types studied here earn too high an income to benefit from this credit.

Bénéficiaires :

Pour obtenir le paiement de la PPE, au moins un des membres du foyer fiscal doit exercer une activité professionnelle. Cette activité peut être salariée ou non-salariée. En outre, aucun des membres du foyer fiscal ne doit être assujéti à l'ISF.

Plafond et plancher :

De plus, au moins un des membres du foyer fiscal doit déclarer des revenus d'activité professionnelle compris entre un plancher et un plafond, qui dépendent de la situation familiale de l'intéressé. Chaque personne du foyer bénéficiaire de la PPE doit déclarer un revenu d'activité d'au moins 3 743 euros sans dépasser les plafonds suivants :

17 451 euros pour les contribuables isolés (célibataires, veufs, etc.) ou les couples bi-actifs (dont chacun exerce une activité professionnelle) ;

26 572 euros pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 743 euros (couples mono-actifs) ainsi que pour les contribuables isolés élevant seul(e)s leur(s) enfant(s).

Ces montants sont valables pour un temps plein. En cas de travail à temps partiel ou de travail sur une partie de l'année seulement (CDD par exemple), les nombres d'heures payées doivent être converties en équivalent temps plein. Le revenu net est ainsi recalculé sur une année entière.

En plus de ces conditions, les revenus du contribuable ne doivent pas dépasser certains plafonds limites.

Revenu fiscal de référence :

Le revenu fiscal de référence (RFR) du foyer fiscal doit ainsi être inférieur à :

16 251 euros pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées ;

32 498 euros pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune ;

plus 4 490 euros pour chacune des demi-parts suivantes.

Calculer le montant de la PPE 2014

Pour chaque bénéficiaire du foyer, la prime est égale aux montants du barème qui suit.

Personne seule ou couple bi-actifs :

Revenu d'activité (R) compris entre 3 743 et 12 475 euros : $7,7\% \times R$;

Revenu d'activité (R) compris entre 12 475 et 17 451 euros : $19,3\% \times (17\,451 - R)$.

Couple mono-actifs :

Revenu d'activité (R) compris entre 3 743 et 12 475 euros : $(7,7\% \times R)$ plus 83 euros ;

Revenu d'activité (R) compris entre 12 475 et 17 451 euros : $19,3\% \times (17\,451 - R)$ plus 83 euros ;

Revenu d'activité (R) compris entre 17 451 et 24 950 euros : 83 euros ;

Revenu d'activité (R) compris entre 24 950 et 26 572 euros : $5,1\% \times (17\,451 - R)$.

Apprentissage

Un apprenti ne peut pas toucher la prime pour l'emploi s'il a perçu moins de 17 345 euros l'an dernier (montant correspondant au seuil d'exonération d'impôt des apprentis). Et quand bien même ses revenus seraient supérieurs à ce plafond, un apprenti ne pourra obtenir la PPE que si la différence entre ses revenus et 17 345 euros est comprise entre 3 743 euros et 17 451 euros.

Exemple : soit un apprenti ayant touché 22 000 euros. Sa part imposable est égale à $22\,000 - 17\,345 = 4\,655$ euros, soit un montant supérieur au seuil des 3 743 euros. L'apprenti pourra donc toucher la prime pour l'emploi.

Exemple 2 : soit un apprenti ayant perçu 20 000 euros. Sa part imposable est égale à 2 655 euros : il n'aura donc pas droit à la PPE.

10.2 Traitement du revenu de la famille/ Treatment of family income

The tax unit is aggregate family income, but children are included only if their parents claim them as dependants. Other persons may be included on certain conditions: unlike spouses, who are always taxed jointly, children and other members of the household may opt to be taxed separately. Beginning with the taxation of 2004 income, the law provides for joint taxation of partners in a French civil union (*pacte civil de solidarité*, or PACS), as soon as the PACS is signed. Reporting obligations for “PACSeD” partners are similar to those of married couples.

Earned income is reported net of compulsory employer and employee payroll deductions, except for 2.4 percentage points' worth of CSG (*contribution sociale généralisée*) and the 0.5% CRDS (*contribution pour le remboursement de la dette sociale*), which are not deductible from the income tax base.

10.3 Universal social contribution (*contribution sociale généralisée*, or CSG)

The universal social contribution (CSG) was introduced on 1 February 1991. Since 1 January 2005, the rate of CSG has been 7.5%. This rate has been applied to a base of 98.25% of gross pay from this year. The CSG is deductible against taxable income, but at a lower rate of 5.1%.

10.4 Contribution to the reimbursement of social debt (*contribution au remboursement de la dette sociale*, or CRDS)

The contribution to the reimbursement of social debt has been in effect since 1 February 1997. Like the universal social contribution, its base has passed to 98.25% of gross pay as of 1st January 2013. The

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2015**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (<http://www.oecd.org/fr/social/prestations-et-salaires.htm>)

rate is set at 0.5%. Unlike social security contributions, CRDS payments are not deductible from taxable income.

10.5 *Compulsory social security contributions to schemes operated within the government sector*

Some contributions are levied on a capped portion of monthly earnings. Since 1997, this ceiling has been adjusted once a year on 1 January. In January 2015, the ceiling was EUR 3 170 (or EUR 38 040 per year).

And the rates :

ature des revenus	Taux global CSG	Taux CSG déductible de l'impôt sur le revenu	Taux CRDS	<u>Assiette</u>
Revenus d'activité salariée	7,5 %	5,10%	0,50 %	98,25 % du revenu brut si le montant ne dépasse pas 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale - 100 % au delà
Accessoires du salaire (par exemple sommes allouées au titre de l'intéressement)	7,5 %	5,10%	0,50 %	100 % du revenu brut
Allocations chômage (y compris en cas de chômage partiel et congé de reclassement)	<u>6,2 % (ou 3,8 % dans certains cas)</u>	3,80%	0,50 %	98,25 % du revenu brut si le montant ne dépasse pas 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale - 100 % au delà
Pensions de retraite, d'invalidité	<u>6,6 % (ou 3,8 % si faibles revenus)</u>	4,20%	0,50 %	100 % du revenu brut
Allocations de préretraite	<u>7,5 % (ou 3,8 % si faibles revenus)</u>	4,20%	0,50 %	100 % de l'allocation brute

Allocations de préretraite (si la préretraite ou la cessation anticipée d'activité a pris effet avant le 11 octobre 2007)	6,60%	4,20%	0,50 %	100 % de l'allocation brute
Indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS)	6,20%	3,80%	0,50 %	100 % des IJSS brutes

10.5.1 *Retraite/ Pension*

6.8% on earnings up to the ceiling.

0.25% on total earnings.

10.5.2 *Maladie, maternité, invalidité, décès/ Illness, pregnancy, disability, death*

0.75% on total earnings.

10.5.3 *Chômage / Unemployment*

2.4% on earnings up to 4 times the ceiling.

10.5.4 *Autres/ Other*

- Supplemental pension for non-managers: minimum 3.05% up to the ceiling and 8.05% between one and three times the ceiling. for managers, 3.05% up to the ceiling and 7.75% between one and four times the ceiling. (non-manager assumed in this study)
- The AGFF contribution replaces ASF, which had previously been included in “unemployment” levies. The rate of this contribution for non-managerial workers is 0.8% of earnings up to the social security ceiling plus 0.9% of any income in excess of the ceiling but not exceeding triple the amount of the ceiling.

10.6 *Cotisations payées par les employeurs / Contributions payable by employers*

10.6.1. *Retraite/ Pensions*

8,5% of gross pay, up to the ceiling, plus a 1,8 % levy on total pay.

10.6.2. *Maladie, maternité, invalidité, décès/ Illness, pregnancy, disability, death*

12,80% of total earnings.

A contribution of 0.3% (contribution de solidarité autonomie – (CSA) has been levied on total salary.

10.6.3. *Chômage/ Unemployment*

4 % of earnings, up to four times the ceiling; in addition, 0,3% up to four times the ceiling to endow the salary guarantee fund (AGS).

10.6.4. *Accidents du travail/ Work-related accidents*

Contribution rates for work-related accidents vary by line of business and are published annually in the official gazette (*Journal officiel de la République française*). For 2015 the average rate is 2.44%.

10.6.5. *Allocations familiales/ Family allowances*

5.25% of total pay. The rate has been reduced to 3.45% up to 1.6 times the minimum wage from 2015 with the responsibility pact.

10.6.6. *Autres/ Other*

Supplemental pension: For non-managers, 4.65% up to the ceiling and 12.15% between one and three times the ceiling.

The AGFF contribution is 1.2% for non-managers up to the ceiling, and 1.3% for managers plus for non-managers between one and three times the ceiling. In the table, this is combined with the rates for supplemental pensions.

Others (construction, housing, apprenticeship, further training): 2.63% of pay. The transport tax is not included because it varies geographically.

10.6.7 *Allégement de charges sociales patronales/ Reduction of employer-paid social insurance contributions*

Act No. 2003-47 of 17 January 2003 on salaries, working time and the development of employment (the “Fillon Act”) amended how the reduction of contributions is calculated.

As a result, since 1 July 2005 the maximum reduction has been 26% for a worker paid the minimum wage. It then declines gradually to zero at 160% of the monthly minimum wage. It applies irrespective of the number of hours worked.

The Budget Act for 2007 (Article 41 V) bolsters this measure for very small enterprises with effect from 1 July 2007. For employers with between 1 and 19 employees, the maximum deduction was raised to 28.1% at the minimum wage, declining gradually – here too – to zero at 160% of the minimum wage.

In 1 January 2011 the “Fillon act” was modified and included an annualized calculation of the general tax reliefs of employer contributions. For part-time wage-earners, the relief is computed using an equivalent full-time salary and is then adjusted proportionally to the number of hours paid.

From 2015, the Responsibility Pact (Phase 1) includes new reductions of the labor cost: total exemption of all URSSAF employer contributions on the minimum wage (except unemployment contributions); reduction of 1.8 point on employer-paid contributions for family allowance (3.45% instead of 5.25% for salary up to 1.6 times the minimum wage). The gross annual minimum wage (for 1 820 hours) in 2015 was an estimated EUR 17 490.

10.6.8 Competitive tax credit (CICE - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi)

As for 2014, the competitive tax credit (CICE - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi) will benefit all businesses, regardless of their legal status or economic sector, that employ salaried workers and be liable for either corporation tax or income tax, based on actual profits.

The CICE is based on all wages paid to salaried employees in a given calendar year up to 2.5 times the minimum wage (without taking into account any overtime or additional hours worked). For part-time employees and seasonal workers, the minimum wage corresponding to the working hours stipulated in the contract shall be taken into account.

The rate of the tax credit shall be 6% for wages paid in 2015.

11. TRAVAIL À TEMPS PARTIEL/ PART-TIME WORK

Un travail est défini à temps partiel si sa durée légale est inférieure d'au moins un cinquième à la durée légale du travail fixée conventionnellement. La durée du travail peut être appréciée hebdomadairement, mensuellement ou annuellement.

11.1 Règles spéciales pour les prestations en cas de travail à temps partiel / Benefit rules for part-time work

Le calcul et la durée de l'allocation chômage sont modifiés, ce qui permet de ne pas pénaliser les personnes travaillant à temps partiel. Pour les personnes ayant exercé un temps partiel, le calcul de l'allocation chômage est modifié en appliquant un coefficient correcteur à la partie fixe de EUR 11,04 et au montant minimal de EUR 26,93. Ce coefficient correcteur correspond au nombre d'heures travaillées divisé par le nombre normal d'heures travaillées dans l'entreprise (par exemple 20/35 pour un travail de 20 heures par semaine dans une entreprise à 35h).

- ARE1 (AUD1) : 40,4 % du SJR + (un montant fixe de EUR 11,04 par jour (au 1^{er} janvier 2010).
- ARE2 (AUD2) : 57,4 % du SJR.
- ARE3 (AUD3) : retenir l'allocation maximum entre ARE1 et ARE2.
- ARE4 (AUD4) : retenir l'allocation maximum entre ARE3 et EUR 26,93 l'allocation minimum (au 1^{er} janvier 2010).
- ARE5 (AUD5) : retenir l'allocation minimum entre ARE4 et 75 % du SJR. Et l'allocation maximum par jour.

La réinsertion de bénéficiaires de prestations de solidarité ou du RMI est stimulée par des dispositions favorables en cas de reprise d'une activité réduite: en effet pendant les 3 premiers mois, 100 % (dès lors que le revenu d'activité est inférieur à 50 % du SMIC), puis pendant les mois suivants, 50 % des rémunérations nettes des emplois repris, sont cumulables avec les allocations, et ce dans la limite de 12 mois (sauf pour les chômeurs de très longue durée c'est à dire de plus de 3 ans, pour les chômeurs de longue durée de plus de 50 ans bénéficiaires de l'ASS et du RMI).

La loi de finance pour 2003 revalorise la PPE au profit des personnes travaillant à temps partiel. Pour le calcul de la PPE d'un salarié à temps partiel, le revenu R du paragraphe 10.1.4 est égal au revenu multiplié par 1820 et divisé par le nombre d'heures travaillées dans l'année. Ensuite la prime est divisée par le même coefficient (1820/nombre d'heures) pour qu'elle corresponde au revenu effectivement perçu. Cette prime est ensuite majorée d'un montant qui est fonction du temps travaillé : il est plus important lorsque l'activité est exercée jusqu'à 50% que lorsqu'elle est exercée au-delà. Les modalités de calcul de la majoration sont fonction du résultat obtenu lors du calcul du coefficient de conversion (1820/nombre d'heures rémunérées) :

- Si le coefficient de conversion est égal ou supérieur à 2 (activité exercée jusqu'à 50%) : le montant de la prime individuelle obtenue est majorée de 45% ;
- Si le coefficient de conversion est compris entre 1 (temps plein) et 2 (activité exercée à plus de 50%) : le montant de la prime individuelle obtenue est multiplié par 0.55 puis majoré de 45% de la prime qui aurait été accordée à temps plein.

11.2 Règles spéciales pour les impôts et les cotisations sociales en cas de travail à temps partiel
Special tax and social security contribution rules for part-time work

Les salariés à temps partiel bénéficient de la même protection sociale que les salariés à temps complet dans la mesure où ils justifient un montant minimum de cotisations et d'un nombre minimum d'heures d'activité.

De plus, pour favoriser le travail à temps partiel, il existe un abattement forfaitaire de 30 % des charges sociales pour les employeurs qui embauchent des salariés à temps partiel, ou qui transforment des emplois à temps plein en temps partiel avec embauches compensatrices, pour les contrats conclus avant le 1^{er} janvier 2000 dans les entreprises de plus de 20 salariés et pour les contrats conclus avant le 1^{er} janvier 2003 pour les entreprises de 20 salariés et moins. L'abattement est supprimé à partir du 1^{er} janvier 2003.

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2015**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (<http://www.oecd.org/fr/social/prestations-et-salaires.htm>)

12. Évolutions de la politique / Policy Developments

12.1 *Changements introduits : 1 juillet 2013 - 30 juin 2014/ Policy changes introduced: 1st July 2014-30th June 2015*

12.2 *Changements à venir annoncés depuis 1er juillet 2014/Future policy changes announced since 1st July 2015*

ANNEXE I DÉFINITION DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DES IMPÔTS SUR LES SALAIRES.

Le texte qui suit a été adapté de l'Annexe A des *Statistiques des Recettes Publiques* de l'OCDE.

Cotisations de sécurité sociale payées au gouvernement

Figurent dans ce groupe tous les versements obligatoires qui donnent le droit de bénéficier d'une prestation sociale future (éventuelle). Ces versements sont généralement affectés au financement de prestations sociales et souvent effectués au profit d'institutions ou d'administrations publiques qui fournissent de telles prestations. Cependant, cette affectation n'entre pas dans la définition des cotisations de sécurité sociale et n'est pas nécessaire pour qu'un impôt soit classé dans cette rubrique. Cependant, il faut qu'un impôt confère un droit pour être classé dans cette rubrique. Par conséquent, les prélèvements sur les revenus ou la masse salariale qui sont affectés aux caisses de sécurité sociale mais ne donnent aucun droit à des prestations sont exclus de cette rubrique et figurent à celle des impôts sur le revenu des personnes physiques ou des impôts sur les salaires et la main-d'œuvre. Les impôts assis sur d'autres bases, telles que les biens et services, qui sont affectés à des prestations de sécurité sociale, ne sont pas indiqués ici [...] parce qu'en général ils ne donnent pas droit à des prestations de sécurité sociale.

Seraient entre autres incluses les cotisations au titre des catégories suivantes de prestations de sécurité sociale : les allocations d'assurance-chômage et les compléments, les allocations pour accidents, blessures et maladie, les pensions de retraite, d'invalidité et de survivant, les allocations familiales, les remboursements de dépenses médicales et d'hospitalisation ou la fourniture de services médicaux ou hospitaliers. Les cotisations peuvent être collectées à la fois auprès des employés et des employeurs.

Cotisations de sécurité sociale payées aux institutions autres que gouvernementales

Les cotisations à des régimes d'assurance sociale qui ne relèvent pas des pouvoirs publics et à d'autres régimes d'assurance ou de prévoyance, aux caisses de retraite, sociétés de secours mutuel ou autres systèmes d'épargne [sont inclus ici s'ils sont obligatoires ou quasi-obligatoires (ex : en vertu d'un accord avec des organisations professionnelles ou syndicales)]. Les caisses de prévoyance résultant d'arrangements aux termes desquels les cotisations de chaque salarié et celles que l'employeur verse en son nom sont comptabilisées séparément dans un compte productif d'intérêts d'où elles peuvent être retirées dans des conditions bien déterminées. Les caisses de retraite sont des régimes autonomes organisés par négociations entre salariés et employeurs, qui comportent diverses contributions et prestations, parfois liées plus directement au salaire et à la durée d'activité que dans les régimes de sécurité sociale.

Impôts sur les Salaires

Ce groupe couvre les impôts acquittés par les employeurs, les salariés et les travailleurs indépendants, en pourcentage du salaire ou d'après un montant forfaitaire par personne, qui ne sont pas affectés aux dépenses de sécurité sociale. Parmi les impôts classés ici, on peut citer l'impôt complémentaire d'assurance nationale sans affectation (institué en 1977) au Royaume-Uni, l'impôt sur la masse salariale en Suède (1969-1979), la fraction du « Gewerbesteuer » autrichien et allemand qui reposait sur la masse salariale (1965-1978).